

1 行政処分とその効力論

行政処分の意義

【**行政処分の定義**】 判例（大田区ごみ焼却場設置事件など）によると、行政処分とは「公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているもの」と定義されている。

【**行政処分の4つの構成要素**】 上記の定義から、ある行政の行為が「行政処分」に該当するかどうかは、以下の4つの要素から識別される。

1. 公権力性（権力性）（定義における「公権力の主体たる」「法律上認められているもの」に該当） 私人との合意の有無にかかわらず、法律の根拠に基づき、行政庁が一方的に私人の法的な地位（権利義務）を変動させる性質である。これにより、当事者双方の合意を必要とする「行政契約」と区別される。

2. 対外性（定義における「国民の」に該当） 行政組織の内部で完結する行為（上級機関から下級機関への通達や、上司の部下に対する職務命令など）ではなく、行政組織の外部にいる私人（国民）に対して法効果を及ぼす行為であることである。

3. 直接性（個別・具体性）（定義における「直接」に該当） 不特定多数の私人に対して一般的・抽象的に係わる行為（行政立法・法規命令など）とは異なり、特定の具体的事実に係らせて、一定範囲の私人の権利義務を直接的かつ具体的に変動させることである。

これにより、「**行政立法（法規命令）**」と区別される。

4. 法効果性（定義における「権利義務を形成しまたはその範囲を確定する」に該当） 行為そのものが、相手方である私人の権利義務等を発生・変動・消滅させるという法的な効果（法的拘束力）をもつことである。これにより、相手方の任意の協力を求めるに過ぎず法効果を伴わない「行政指導」や、物理的な作用に過ぎない「事実行為（税務調査など）」と区別される。

行政処分の分類とその意義

1. 名あて人からみた分類

- ① **侵害処分**： 名あて人となる私人の権利・利益等を制限・剥奪、または義務を賦課する内容の処分である（例：課税処分、公務員に対する懲戒処分）。
- ② **授益的処分**： 名あて人となる私人に権利・利益等を付与する内容の処分である（例：生活保護の金銭給付決定、運転免許）。
- ③ **二重効果処分（複効的処分）**： 処分の名あて人にとっては授益的效果を有する一方で、同時に利害が対立する第三者には法益侵害をもたらす処分である（例：土地収用法の事業認定）。
- **【意義】** これらの区分は、法律の留保論や行政裁量の統制といった行政法総論の論点を考える基点となるほか、取消訴訟において第三者が訴えを提起できるかという「原告適格（行政事件訴訟法第9条1項）」を検討する上で極めて重要である。また、私人に作為・不作為義務を賦課する侵害処分は、その義務が履行されない場合に**行政代執行法第2条**などに基づく行政上の強制執行の前提となる点でも重要である。

2. 行政手続法上の分類 行政手続法は、行政活動を以下の3つに分類し、それぞれの手続を定めている。

- ① **申請に対する処分（行政手続法第2条3号）**：法令に基づき許可等などの自己に対し何らかの利益を付与する処分を求める行為（申請）に対して、行政庁が諾否の応答をする処分である。
- ② **不利益処分（行政手続法第2条4号）**：行政庁が、特定の者を名あて人として、直接に義務を課し、またはその権利を制限する処分である。
- ③ **届出（行政手続法第2条7号）**：行政庁に対し一定の事項の通知をする行為であって、法令により直接に義務付けられているものである。
- **【意義】** 行政処分を行う際にいかなる手続を履践すべきか（①は**行政手続法第2章**、②は**同第3章**、③は**同第5章**）を決定する基準となる。特に、申請を拒否する「拒否処分」と、既存の権利を制限・剥奪する「不利益処分」が法的に明確に区別されている点は、私人の権利・利益の侵害の程度や防御権の保障という観点から重要な区分である。

3. 一般処分と対物処分

- ① **一般処分**：行政庁が不特定多数の相手方に対して、具体的事実に関する規範を定めることで私人の行為を規律する処分である（例：道路交通法第4条に基づく特定道路への信号機設置による交通規制）。
- ② **対物処分**：処分発生要件として「物的な要素」だけが規定されている行政処分である（例：建築基準法第6条1項に基づく建築確認、公衆浴場法第2条2項に基づく営業許可）。
- **【意義】** これらは行政処分には該当するものの、特定の個人を名あて人とするものではないため、たとえ実質的に不利益な内容であっても**行政手続法第2条4号**が定義する「不利益処分（特定の者を名あて人として）」には該当しない。したがって、これを行うにあたっては、行政手続法に基づく聴聞等の事前手続から排除される点に法的な意義がある。

行政処分の特殊な効力

行政処分の特殊な効力について、以下の4点に分類される。

1. 公定力

- **意義**：行政処分が違法であっても、重大かつ明白な瑕疵があり当然無効とされる場合を除き、権限のある国家機関（取消訴訟を審理する裁判所や不服申立上の行政機関など）によって取り消されるまでは、一応有効なものとして扱われる効力である。
- **法的根拠**：この効力は、行政処分の効力を争う唯一の救済ルートとして**行政事件訴訟法**（第3条2項の「処分の取消しの訴え」等）が法定され、取消訴訟の排他的管轄が定められている事実根拠があると解されている。

2. 不可争力

- **意義**：出訴期間や不服申立期間といった法定の期間が経過した後は、国民（私人）の側から正規の手続を経て行政処分の効力を争うことができなくなる効力である。

なお、これは私人の争訟提起を制限するものにすぎず、行政庁自らが誤りを正して職権で取り消すこと（職権取消し）までは制約しない。

- **法的根拠：**行政事件訴訟法第14条に定める「取消訴訟の出訴期間」、および行政不服審査法第18条に定める「審査請求期間」の制限規定が直接の根拠となる。

3. 執行力（自力執行力）

- **意義：**私人が行政処分によって課された義務を履行しない場合に、行政庁が裁判所の判決（債務名義）を得ることなく、自らの権限で強制的にその義務の内容を実現できる効力である。私人間では原則として禁止されている「自力救済禁止の原則」の例外となる。
- **法的根拠：**行政処分に当然に備わる効力ではなく、その執行のために個別の法律の根拠が別途必要となる。代表的な根拠法として、代替的作為義務の強制履行を定める**行政代執行法**や、金銭債務の強制徴収を定める**国税徴収法**などが挙げられる。

4. 不可変更力（実質的確定力）

- **意義：**一度行った処分について、処分庁自らが事後的に職権で取り消したり変更したりすることができなくなる効力である。すべての処分に認められるわけではなく、行政不服申立てに対する「裁決」のような、争訟裁断的な性質を持つ特定の行政行為についてのみ、紛争の蒸し返しを防ぐために認められる。
- **法的根拠：**明文の一般規定はないが、争訟裁断的な性質を有する行政行為の性質上認められる効力と解されている（したがって、**行政手続法**に基づく一般的な不利益処分等に広く認められるものではない）。

公定力の意義と客観的範囲

1. 公定力の意義と根拠

- **意義：**違法な行政処分であっても、重大かつ明白な瑕疵があり当然無効とされる場合を除き、権限のある国家機関（取消訴訟を審理する裁判所、不服申立上の行政機関、上級行政機関など）によって取り消されない限り、何人もその法効果が存続するものとして（真に有効であるかはともかく、差し当たっての有効性を前提として）扱わなければならない効力である。言い換えると、当該処分に当事者を拘束する法効果があることを前提とし、その法効果に「通用性」を付与する効力である。
- **法的根拠：**行政処分の効力を争う唯一の救済ルートが法定されている事実（取消訴訟の排他的管轄）に根拠があると解されている。
- **存在意義：**取消訴訟の出訴期間等の制限により救済ルートを限定することで、関係私人の権利救済の可能性を犠牲にしてでも、行政上の法律関係の安定性を確保し、行政目的の早期実現を図るためである。

2. 公定力の客観的範囲（国家賠償請求との関係） 公定力は行政処分の「効力（法効果）」に及ぶものであり、処分の成立要件である「違法性の有無」にまで及ぶものではない。したがって、国家賠償請求において行政処分の違法性を主張するためには、あらかじめ取消訴訟で当該処分を取り消しておく必要はないのが原則である。

しかし、以下のような特殊なケースにおいて問題となる。

- **金銭の支払い・給付を内容とする処分の問題:** 課税処分のような金銭の支払いを内容とする処分において、過大納付分を損害とする国家賠償請求を認めることは、実質的に処分の取消しを求めるのと同じ経済的効果をもたらす。そのため、これが公定力（取消訴訟の排他的管轄や出訴期間の制限）を潜脱することになり、許されないのではないかが問題となる。
- **判例の立場:** 判例（名古屋冷凍倉庫固定資産税事件）によると、行政処分が金銭を納付させることを直接の目的としており、その違法を理由とする国賠請求を認容すれば、結果的に当該処分を取り消した場合と同様の経済的効果が得られる場合であっても、事前の取消し（取消判決）を経ないで国賠請求を行うことは許されると解されている。その理由として、取消訴訟と国家賠償請求は制度の趣旨・目的や要件が異なるため、国賠訴訟において処分の違法性を審査することは公定力に反しないとされているためである。

名古屋冷凍倉庫固定資産税事件（最高裁平成22年6月3日判決）

【事件の概要】 市（行政庁）が、Xの所有する冷凍倉庫を一般倉庫と誤って評価し、長年にわたり過大な固定資産税を課税・徴収していた。後年、誤りが発覚したため市は一定期間の課税分については減額更正し還付したが、それ以前（減額更正の対象外となった期間）の未還付分について、Xが市に対して**国家賠償法1条1項**に基づく損害賠償請求（過納金相当額の支払いの請求）を提起した事案である。

【主な争点】 課税処分のように金銭の納付を直接の目的とする行政処分について、あらかじめ当該処分の取消し（取消判決等）を得ることなく、その違法を理由として国家賠償請求を行うことが許されるか。（※国賠請求を認容すると、実質的に課税処分を取り消して還付を受けたのと同じ経済的効果が得られるため、取消訴訟の排他的管轄や出訴期間・不服申立前置といった「公定力」の制度趣旨を潜脱することになり許されないのではないかが問題となった。）

【判旨（最高裁の結論と理由）】

- 結論：事前の取消しを経なくとも、国家賠償請求を行うことができる（肯定）。
- 理由：
 - 一般論として、行政処分の違法を理由とする国家賠償請求において、あらかじめ当該処分が取り消されていることは要件ではない。
 - 本件のように、金銭を納付させることを直接の目的とする行政処分の違法を理由とする国家賠償請求を認容すれば、結果的に当該行政処分を取り消した場合と同様の経済的効果が得られるという場合であっても、事前の取消しを不要とする理は妥当する。したがって、違法な価格決定等によって損害を受けた納税者が国家賠償請求を行うことを否定する根拠はないと判断した。

【金築裁判官の補足意見】

1. **要件および立証責任の差異:** 国家賠償請求を認めたとしても、直ちに出訴期間を延長したのと同じ結果になるわけではない。
 - **要件：** 国家賠償請求では処分の違法性に加えて、公務員の「故意・過失」が要求される（取消訴訟では不要）。

- **立証責任：** 課税処分の取消訴訟では課税要件の充足事実を「課税主体（行政側）」が立証する責任を負うのが原則であるのに対し、国家賠償訴訟では、違法性を積極的に根拠付ける事実を「請求者（原告側）」が立証しなければならない。

2. 納税者保護の必要性： 固定資産税のような賦課課税方式の場合、登録価格の評価が過大であるか否かは納税者にとって直ちに判明しない場合も多い。したがって、極めて短い出訴期間や不服申立期間の経過によって国家賠償訴訟による損害の回復までも一律に否定するのは、納税者にとって過酷であるという実質的配慮も働いている。

不可争力

1. 不可争力の意義 行政事件訴訟法では、取消訴訟を提起できる期間（出訴期間：処分があったことを知った日から6か月、または処分があった日から1年。**行政事件訴訟法14条1項・2項**）が制限されている。この出訴期間が過ぎてしまうと、私人（国民）の側から訴訟によって行政処分の効力を争い、取り消しを求めることができなくなる。この効力を「不可争力」という。この期間が過ぎて不可争力が発生した後に取消訴訟が提起されても、訴訟要件（出訴期間の遵守）に欠けるとして訴えは却下される。

※ただし、処分が重大かつ明白な瑕疵により当然無効である場合を除く。

2. 法的根拠 不可争力は、法令で定められた以下の争訟提起の期間制限規定を直接の根拠とする。

- **行政事件訴訟法第14条1項・2項：** 取消訴訟の出訴期間（処分があったことを知った日から6か月、または処分の日から1年）。
- **行政不服審査法第18条：** 審査請求期間（処分があったことを知った日の翌日から3か月、または処分の日の翌日から1年）。

3. 注意点

- **「職権取消し」は制限されない：** 不可争力は、あくまで私人からの不服申立てや訴訟提起といった「争訟取消し」を制限するものである。したがって、期間経過後であっても、処分を行った行政庁自らが処分の違法や不当に気づき、自発的に職権で取り消すこと（職権取消し）までは制約されない。
- **「無効な処分」には適用されない：** 行政処分の瑕疵が重大かつ明白であり、訴訟で取り消すまでもなく当然に無効である場合においては、出訴期間の制限は適用されず不可争力は発生しない。そのため、期間経過後であっても無効確認訴訟などによって効力を争うことが可能である。

不可争力と違法性の承継

1. 違法性の承継の原則（不可争力との関係） ある行政処分（先行行為）を前提にして、次の行政処分（後続行為）が行われる場合がある。このとき、先行行為が違法であれば、その後続行為にも違法性が引き継がれることを「違法性の承継」という。しかし、先行行為の出訴期間が経過して不可争力が発生している場合、原則として違法性の承継は認められない（後続行為の取消訴訟において、先行行為の違法性を主張することはできない）

と解されている。なぜなら、出訴期間経過後も後続行為の訴訟で先行行為の違法性を自由に主張できるとすれば、不可争力を定めた意味が失われてしまうからである。

2. 違法性の承継が認められる例外（判断基準） 判例（たぬきの森事件）は、以下のような事情がある場合には、先行行為の不可争力が発生していても、**例外的に違法性の承継を認める**（後続行為の取消訴訟で先行行為の違法性を主張できる）としている。

- ・ ① **同一目的・一体性**：先行行為と後続行為が一体的に行われ、同一目的を達成するために結合してはじめて効果を発揮する関係にあること。
- ・ ② **手続的保障の欠如**：先行行為の段階で、処分の適否を争うための手続的保障が十分に与えられていないこと（例：先行処分が存在が申請者以外に通知されず、周辺住民等が速やかに知ることが困難である等）。
- ・ ③ **争訟提起時期の合理性**：先行行為の段階でただちに不利益を被るわけではなく、後続行為の段階まで争訟の提起をしないことが不合理とはいえないこと。
（※安全認定（東京都建築安全条例に基づく安全認定）から建築確認への違法性の承継について、判例は上記の理由から承継を認めている。）

3. 課税処分と滞納処分へのあてはめ（原則の確認） 上記の例外基準に照らすと、「課税処分」と「滞納処分」の間に違法性の承継が認められない理由が明確になる。

- ・ 課税処分（税額の確定。例：更正処分（**国税通則法24条**））と滞納処分（強制徴収。例：差押え等（**国税徴収法40条等**））は異なる目的・効果を有しており、一体的なものとはいえない（基準①不充足）。
- ・ 課税処分は相手方に直接通知されるため、処分の存在を知る手続的保障がある（基準②不充足）。
- ・ 税の納付を義務付けられた段階（課税処分時や、これに続く督促（**国税通則法37条**）の段階等）で争訟を提起するのが合理的である（基準③不充足）。したがって、課税処分の出訴期間が経過した後に、滞納処分の取消訴訟で課税処分の違法性を主張することはできない。

執行力

1. 執行力（自力執行力）の意義 執行力とは、私人が行政処分によって課された義務を履行しない場合に、行政庁が裁判所の判決（債務名義）を得ることなく、自らの権限で強制的にその義務の内容を実現できる効力である。これは、私人間において原則として禁止されている「自力救済禁止の原則（司法の執行原則）」に対する例外として認められるものである。

2. 法的根拠 執行力は、すべての行政処分に当然（本来的）に備わっている効力ではない。行政庁が自力執行を行うためには、行政処分権限を定めた法律とは別に、強制執行を行うための個別の法律の根拠が別途必要となると解されている。代表的な法的根拠として、以下の法律が挙げられる。

- ・ **行政代執行法**：代替的作為義務の強制的な履行（代執行）について定めている。
- ・ **国税徴収法**：税金などの金銭債務の履行を強制的に徴収する手段（滞納処分等）について定めている。

3. 注意点

- **対象となる処分の限定：** 執行力が問題となるのは、私人に義務を賦課する行政処分（下命などの侵害的処分）に限定される。
- **行政処分権限と執行権限の区別：** 行政処分を行う権限（例えば、違法建築物の除却を命じる権限）を授権する規定があるだけでは、直ちに行政強制を行うことは認められない。執行のための法律の根拠（行政代執行法など）がない場合は、行政庁であっても強制的な実現はできない点に注意が必要である。

不可変更力（実質的確定力）

1. 不可変更力（実質的確定力）の意義 不可変更力とは、一度行った行政処分について、当該処分を行った行政庁（処分庁）自らが事後的に職権で取り消したり、変更したりすることができなくなる効力である。確定判決における自己拘束力や既判力に類似した効力であり、この効力の名あて人は行政庁自身（行政庁の職権取消し・変更が制限される）である点に特徴がある。

2. 対象となる処分と法的根拠

- **対象：** すべての行政処分に広く認められる効力ではない。行政上の不服申立てに対する「裁決」など、**裁判類似の争訟裁断的な性質をもつ行政処分等**に限定して相当厳格に認められる。
- **法的根拠：** 行政手続法や行政事件訴訟法などに**明文の一般規定は存在しない**。争訟裁断の性質を有する行政行為の性質上、解釈上認められる効力とされている。

3. 存在理由（制度趣旨） 行政庁が一度下した裁断について、自らその判断を覆してやり直しをすることを認めてしまうと、無限に争いが繰り返されて事態の收拾がつかなくなるおそれがあるためである（紛争の蒸し返し禁止の要請）。

4. 注意点

- **「不可争力」との明確な区別：** 不可争力は法定期間の経過により**国民（私人）の側から争えなくなる効力**であるのに対し、不可変更力は**行政庁の側からの職権取消し・変更を制限する効力**である。
- **一般的な行政処分には生じない：** 課税処分や一般的な不利益処分など通常の行政処分には、不可変更力は生じない。したがって、処分庁は自らの処分に違法や不当を発見した場合、原則として自発的に職権取消しを行うことが可能である。

2 行政裁量

行政裁量とは、立法者が具体的案件における公益実現を図るため、法律の枠内で行政庁に認めた最終的な判断の余地のことである。

1. 行政裁量の種類

- **要件裁量：** 法律が定める抽象的な要件（不確定概念など）に、具体的事実が該当するかどうかの認定において認められる裁量である。
- **効果裁量：** 要件を充足した場合に、いかなる法効果を発生させるか（処分をするか否か、複数の処分のうちどれを選択するか）において認められる裁量である。

2. 行政裁量の法的統制（司法審査）と法的根拠 裁量行為であっても、裁判所による司法審査が全く及ばない（自由裁量）わけではない。

- **法的根拠（行政事件訴訟法第30条）**：行政庁の裁量処分については、「裁量権の範囲をこえ又はこれを濫用した場合に限り」、裁判所はその処分を取り消すことができると規定されており、これを**裁量権の逸脱・濫用型審査**と呼ぶ。

3. 裁量権の逸脱・濫用の審査手法 裁判所は、行政庁の裁量権行使が適法か違法かを審査する際、主に以下の手法を用いる。

- **実体的審査** 処分の内容や結果自体に着目し、事実誤認に基づかないか、目的や動機に違反していないか、比例原則や平等原則に違反していないかを審査する手法である。
 - 判例によると、裁量処分であっても「全く事実の基礎を欠くか又は社会観念上著しく妥当性を欠き」、裁量権の逸脱・濫用と認められる場合は違法となる（神戸税関事件）。
- **判断過程審査（判断過程統制）** 高度な専門性や政策的判断が伴う場合など、裁判所が処分の内容そのものを直接審査することが難しい場合に、処分に至る行政庁の「判断過程」の合理性を審査する手法であり、近年多用されている。具体的には、以下の点に過誤がなかったかを審査する。
 - **考慮不尽**：考慮すべき事項を考慮しなかったか。
 - **他事考慮**：考慮すべきでない事項を考慮したか。
 - **評価の明白な不合理**：考慮した事項に対する評価が、客観的に見て明白に合理性を欠いていないか。
 - 判例によると、退学処分に至る判断過程において、代替措置等の考慮すべき事項を全く考慮しなかったことは、社会観念上著しく妥当性を欠き裁量権の逸脱・濫用にあたり違法であるとされた（エホバの証人剣道実技拒否事件）。
 - また別の判例によると、原子炉設置許可のような高度な専門技術的判断においては、行政庁が依拠した専門機関の審査基準や調査審議の判断過程に「看過しがたい過誤、欠落がないか」という観点から審査される（伊方原発訴訟）。

行政裁量内における、裁判所のコントロールに係る「不確定概念」

1. 不確定概念の意義 不確定概念とは、法律の要件事実等が抽象的にしか規定されておらず、具体的事実を法規範に当てはめる際に行政庁に判断の余地（裁量）が認められそうな法概念を一般的に指す。具体例として、公務員の懲戒事由である「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」、土地収用法の事業認定要件である「土地の適正且つ合理的な利用に寄与する」、情報公開法の不開示事由である「なお個人の権利利益を害するおそれ」などが挙げられる。

2. 不確定概念と裁判所のコントロール（司法審査）の関係 法律の要件が不確定概念で定められているからといって、直ちに行政庁に裁量が認められるわけではない。不確定概念の意味が裁判所によって一義的に確定できると解される場合（裁量なし＝き束行為）には、裁判所は行政庁の判断に代わって全面的に法解釈や事実認定の適否を審査する（実体判断代置型審査）。一方で、立法者が行政庁に裁量を委ねる趣旨であるか否かは、単に法律の文言だけでなく、以下の諸事情を総合的に考慮して判断される。行政庁に裁量が認

められると解される場合、裁判所のコントロールは「裁量権の逸脱・濫用」の有無の審査（判断過程統制など）に限定される。

- **行政処分の性質**：相手方の権利を制限する侵害処分か、受益的処分かなど。
- **判断事項の性質**：過去の客観的事実の認定にとどまるか、将来の予測、政治的・政策的判断、専門技術的判断を伴うかなど。
- **法令の仕組み**：行政庁の判断を補佐するために、専門家等で構成された諮問機関への付議が法定されているかなど。

3. 裁量の有無を分けた具体的な判例 判例によると、不確定概念の当てはめにおける裁量の有無と司法審査のあり方について、対照的な以下の判断が示されている。

- **裁量が認められ、裁判所の審査が限定された例（伊方原発訴訟）** 原子炉設置許可の要件である「災害の防止上支障がない」という不確定概念の判断は、高度な科学技術的・専門的知見に基づく総合的判断が必要であり、法令上も専門の審査会への諮問が義務付けられていることから、行政庁に合理的な裁量判断が委ねられているとされた。この場合、裁判所は自ら安全性を判断するのではなく、行政庁が依拠した「具体的審査基準に不合理な点がないか」「調査審議および判断の過程に看過しがたい過誤、欠落がないか」という限定的な観点から審査を行うと判示された。
- **裁量が否定され、裁判所が客観的に審査した例（水俣病認定義務付け請求事件）** 公害健康被害補償法の要件である「水俣病」の認定について、確かに高度な医学的・専門的な知見が必要ではあるものの、これは「過去の確定した客観的事実を確認する行為」ととどまり、法令の仕組み等からも行政庁に独自の裁量権を委ねたものとは解されないとされた。したがって、裁判所が経験則に従い、証拠に基づき全面的に個別具体的な因果関係等の有無（事実認定）を審査すべきであると判示された。

エホバの証人剣道実技拒否事件（最高裁平成8年3月8日判決）

1. 事件の概要 「エホバの証人」の信者である高等専門学校（高専）の学生Xが、信仰上の理由（教義により格技への参加が禁じられていること）から、必修の体育科目である「剣道」の実技への参加を拒否し、レポート提出等の代替措置を求めた。しかし、学校側（校長）は代替措置を一切認めず、剣道実技の不参加を理由に体育科目を不認定とし、Xに対し2年連続で原級留置（留年）処分を行い、さらに学則の「学力劣等で成業の見込みがない者」に該当するとして退学処分を行った。これに対し、Xが各処分の取消しを求めて出訴した事案である。

2. 争点 高等専門学校の校長が行った原級留置処分および退学処分が、校長に認められた教育的裁量権の範囲を超え、またはその濫用にあたり違法となるか。

3. 判旨（最高裁の判断）

- **司法審査の基準**： 学生に対する原級留置処分や退学処分を行うかどうかの判断は、校長の合理的な教育的裁量にゆだねられている。したがって、裁判所は校長の判断が「全く事実の基礎を欠くか、又は社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権の範囲を超え又は裁量権を濫用してされた」と認められる場合に限り」違法と判断すべきであるとした。

- **処分の性質と代替措置の検討：** 本件各処分は、Xに対して信仰上の教義に反する行動（剣道実技への参加）を余儀なくさせる性質を有し、Xが被る不利益は極めて大きい。Xはレポート提出等の代替措置を求めており、学校側が他の学生に不公平感を生じさせないような適切な方法で代替措置を採ることは可能であった。また、代替措置を採ることが特定の宗教を援助・助長するものではなく、政教分離原則（憲法20条3項）に反するものでもないとした。
- **結論（裁量権の逸脱・濫用）：** それにもかかわらず、学校側は代替措置について何ら検討することもなく体育科目を不認定とし、原級留置処分および退学処分を行った。これは、「考慮すべき事項を考慮しておらず、又は考慮された事実に対する評価が明白に合理性を欠き、その結果、社会観念上著しく妥当を欠く処分をしたものと評するほかはない」として、本件各処分を裁量権の範囲を超える違法なものと判断し、処分を取り消した。

4. 行政法学上の意義（判断過程審査） 本判決は、**裁判所が処分の内容そのものの当不当を直接審査するのではなく、処分に至る行政庁の判断プロセスに着目し、本件においては「代替措置の可能性」という考慮すべき事項を考慮しなかったこと（考慮不尽）、および「不認定の主たる理由や全体成績を勘案しなかったこと（評価の明白な不合理）」をもって、裁量権の逸脱・濫用を認めた。**

伊方原発訴訟（最高裁平成4年10月29日判決）

1. 事件の概要 電力会社が伊方原子力発電所を設置するため、旧原子炉の規制に関する法律（炉規法）に基づき、内閣総理大臣（行政庁）に対して原子炉設置許可申請を行い、許可処分を受けた。これに対し、周辺住民らが、当該許可の要件である「原子炉施設による災害の防止上支障がないこと（安全性の要件）」に関する国の安全審査が不十分であり違法であるとして、許可処分の取消しを求めて出訴した事案である。

2. 主な争点

- 原子炉設置許可における安全性の判断について、行政庁に裁量（要件裁量）が認められるか。
- 裁量が認められる場合、裁判所はどのような基準・手法を用いて司法審査を行うべきか。

3. 判旨（最高裁の判断）

- **裁量の有無（専門技術的裁量）：** 原子炉施設の安全性に関する判断は、多方面にわたる高度な最新の科学的・専門技術的知見に基づく総合的判断を必要とする。さらに法令上も、行政庁の判断を補佐するために、専門家で構成された第三者機関（原子力委員会や原子炉安全専門審査会）への諮問と、その意見の尊重義務が定められている。したがって、この判断は行政庁の合理的な裁量にゆだねられている。
- **司法審査のあり方（判断代置の否定と判断過程の審査）：** 裁判所は、自ら科学的見地から安全性を直接審査する（実体判断を代置する）のではなく、行政庁が依拠した専門機関の「調査審議・判断」を基にしてされた行政庁の判断に、不合理な点があるかどうかという観点から審査を行うべきであるとした。

- **具体的な審査基準（2段階審査）**：具体的には、現在の科学技術水準に照らして、以下の2点を審査する。
 1. 専門機関の調査審議において用いられた「**具体的な審査基準に不合理な点がないか**」。
 2. 当該原子炉施設がその具体的な審査基準に適合するとした、専門機関の「**調査審議及び判断の過程に看過しがたい過誤、欠落がないか**」。これらの過誤等があり、行政庁の判断がそれに依拠してなされたと認められる場合には、行政庁の判断に不合理な点があるものとして、裁量権の逸脱・濫用となり違法になると判示した。

4. 行政法学上の意義（判断過程合理性審査） 本判決は、裁判所が処分の内容そのものを直接審査することが困難な事案において、行政内部で設定された「具体的な審査基準」を裁判規範として取り込み、その基準の合理性と、基準を事案に当てはめるプロセス（調査審議の過程）の合理性にフォーカスを当てて司法審査を行う枠組みを確立した。

「酒類販売業免許拒否事件（最高裁平成10年7月16日判決）」

1. 事件の概要 X（原告）が税務署長Yに対して酒類販売業免許の申請をしたところ、Yは「酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合」に該当するとして、不許可処分（拒否処分）を行った。Yの処分は、国税庁長官の通達に基づく内部基準における「基準人口比率」を機械的に適用したものであったため、Xが裁量権の逸脱・濫用にあたるとして処分の取消しを求めて出訴した事案である。

2. 主な争点

- 酒類販売業免許の不許可事由である「需給の均衡を維持する必要がある」の判断において、行政庁に裁量（要件裁量）が認められるか。
- 内部で定められた審査基準（裁量基準）を機械的に適用して不許可処分としたことが、裁量権の逸脱・濫用にあたるか。

3. 判旨（最高裁の判断）

- **裁量の有無（要件裁量の肯定）**：「需給の均衡を維持する必要」の有無の判断は、将来の予測を伴う政策的又は専門技術的な判断が介在するため、要件裁量が肯定される。
- **処分の性質と裁量権行使のあり方**：酒類販売業免許の免許制は、**職業選択の自由（憲法22条1項）に対する重大な制約**であるため、同号の規定を拡大して運用することは許されるべきではない。したがって、内部基準（取扱要領）の原則的規定を機械的に適用さえすれば足りるものではなく、事案に応じて、**各種例外的取扱いの採用をも積極的に考慮し、弾力的にこれを運用するよう努めるべき**であるとした。
- **本件処分の適法性**：本件の取扱要領で定められた認定基準自体は客観的かつ公正に認定するためのものであり合理性を有しているとした。本件において、Xの申請地域は昼間人口の多い地区であるため例外的取扱いの採否が問題とされるべき事案であったが、既に基準人口比率を著しく上回る数の免許が付与されていることなど

を考慮すると、結果的に要領に従ってされた本件不許可処分に裁量権の逸脱・濫用はなく、適法であると判断した。

4. 行政法学上の意義（個別的事情考慮義務と判断過程統制） 本判決は、行政庁が内部で定めた審査基準（裁量基準）を適用して行政処分を行う際の「**判断過程**」に踏み込んで審査を行った。裁量基準が設定されている場合であっても、個別の事案において、**基準に機械的に当てはめるだけでは「考慮不尽」として裁量権の逸脱・濫用となり得ることを示し、例外的な事情がないかを検討する「個別的事情考慮義務」**を行政庁に求めた。

余目町個室付浴場事件（最高裁昭和53年6月16日判決）

1. 事件の概要 業者Xは、山形県余目町において個室付浴場（トルコぶる）を営業するため、土地を購入し建築確認を得た。しかし、周辺住民等の反対運動が起きたため、町長はその開業を阻止すべく、開業予定地から約134.5mの町有地に急遽「児童遊園」を設置することとし、山形県知事Yに対して児童福祉施設としての設置認可を申請し、Yはこれを認可した（本件認可処分）。当時の風俗営業等取締法（現・風営法）では、児童福祉施設の周辺200mの区域内での個室付浴場の営業が禁止されていたため、Xが営業を開始したところ、同法違反を理由に営業停止処分を受け、さらに同法違反で起訴された。Xは、営業停止処分等の前提となった本件認可処分が「行政権の濫用」にあたり無効であるとして争った事案である。

2. 主な争点

- 客観的には施設の基準を満たしている児童遊園の設置認可処分が、特定の事業者の営業を阻止するという本来の目的とは異なる動機・目的で行われた場合、**裁量権の逸脱・濫用**として違法となるか。
- 違法となる場合、その処分の効力はどのようになるか。

3. 判旨（最高裁の判断）

- 客観的適法性と主観的違法性：** 本件児童遊園は、**児童福祉法**上の児童福祉施設としての基準に適合しており、客観的にみると本件認可処分自体が違法ということとはできない。しかし、山形県知事および余目町長は、トルコぶる営業を阻止・禁止するという主たる動機・目的をもって、間接的な手段を用いて右営業をなし得ない状態を作り出すべく本件認可処分に及んだものである。
- 裁量権の逸脱・濫用の認定（動機・目的の不正）：** このような動機・目的をもってなされた本件認可処分は、法の下における平等の理念に反するばかりでなく、憲法の保障する営業の自由を含む職業選択の自由ないしは私有財産権を侵害するものであって、**行政権の著しい濫用**と評価しなければならない。
- 相対的無効（相対的違法）の構成：** したがって、本件認可処分は、Xの個室付浴場営業に対する関係においては違法かつ無効であり、同営業を禁止する根拠とはなりえないと判示した（Xに対する刑事罰も無罪となった）。

4. 行政法学上の意義 本判決は、行政裁量の司法審査において、以下の2点で極めて重要な意義を持つ。

- 「**動機・目的の不正（目的拘束の法理）**」による裁量統制： 行政権の行使が、外形的には適法要件を備えていても、当該法律（児童福祉法）が予定していない別法

の目的（風営法上の風紀の維持・特定の営業の阻止）を達成するという不当な動機・目的（いわゆる狙い撃ち規制）で行われた場合、「他事考慮」や「権限の不当結合」にあたり、裁量権の逸脱・濫用として違法となることを明確に示した。

- **「相対的違法（相対的無効）」という効力の限定：**最高裁は、認可処分そのものを全面的に無効とするのではなく、「施設の存立は許容しつつ、特定私人（X）との関係で処分の違法無効を認める」という相対的な違法性の捉え方を採用した。

附款

1. 附款の意義と目的

- **意義：**附款とは、行政行為の主たる法効果に付加される、従たる内容の行政庁の意思表示である。
- **目的：**法律の要件を満たさない場合に直ちに申請を拒否するのではなく、一定の制限や義務を付加することで、状況に柔軟に対応した形で行政行為（許可等）を行うことを可能にする機能を持つ。

2. 附款の種類 理論的に、附款は以下の4つに分類される。

- ① **条件：**行政行為の効力の発生・消滅を、将来発生する**不確実**な事実にかからせるものである（例：道路の通行禁止に「橋が完成するまで」と付加する）。効力を発生させるものを「停止条件」、消滅させるものを「解除条件」という。
- ② **期限：**行政行為の効力の発生・消滅を、将来発生する**確実**な事実にかからせるものである（例：運転免許証の「有効期間」）。効力発生の時期を「始期」、消滅の時期を「終期」という。
- ③ **負担：**行政行為の相手方に対して特別に作為・不作為の義務を課すものである（例：運転免許に「眼鏡等」の条件を付す、営業許可に際して営業区域を限定する不作為義務を課す）。条件や期限とは異なり、行政行為の効力そのものを左右するものではない。
- ④ **撤回権の留保：**一定の事由が生じた場合に、許可等を撤回する可能性をあらかじめ留保するものである（例：公用財産の占用許可に「行政目的に使用する必要が発生した場合には撤回する」と付加する）。

3. 附款の許否と限界（違法性）

- **許否（いつ付せるか）：**附款を付すことができるのは、①法律に明文の規定がある場合、または②行政処分について行政庁に裁量権が認められている場合（裁量行為）に限られる。したがって、要件を満たせば必ず許可しなければならない羈束行為には、法律の根拠がない限り附款を付すことはできない。
- **限界：**裁量権の範囲内であっても、附款の内容は相手方に過剰な負担を負わせるものであってはならず、授權規定の目的の範囲内であり、行政処分本体の法効果の内容と無関係であってはならない。これらに反する附款は裁量権の逸脱・濫用として違法となる。

4. 違法な附款に対する救済（附款の争い方） 違法な附款が付された行政処分を受けた者が、附款を含めた行政行為全体の取消しを求めるのか、それとも**附款部分のみの取消し（一部取消し）**を求めることができるかが問題となる。

- 判例（廃棄物処理業許可区域限定事件）
 - 原則：** 処分本体と附款とが可分である場合、附款それ自体の取消訴訟を提起することができる。
 - 例外（附款のみの取消しができない場合）：** 許認可の附款のみが取り消されれば、許認可が付款を付されずに発せられた状態となる。したがって、付款のみを取り消すと許認可自体が違法となるような場合や、付款なしでは公益上大きな支障が生じる場合には、付款だけの取消しを行うことはできないと判示した。この場合は、行政処分全体を対象として取消訴訟を提起する必要がある。

公衆浴場釜改造義務違反事件（大阪高裁昭和37年4月17日判決）

1. 事件の概要 Xは、公衆浴場法等に基づき公衆浴場の営業許可を申請したが、制限距離（220m）内に既存の公衆浴場Aが営業していたため、兵庫県知事（Y）から不許可処分を受けた。既存業者Aの営業許可書には「許可の日より1年以内に釜の構造を送り込み式又は男女別2本差込式に改造すること」という「条件」が付されていたが、Aはこれを履行していなかった。そこでXは、この「条件」は法効果を消滅させる「解除条件」であり、期間内に改造しなかった時点でAの許可は既に失効しているため、距離制限を理由とするXへの不許可処分は違法・無効であると主張して出訴した事案である。

2. 主な争点 行政処分に付された「～すること」という記載（附款）が、その不履行によって当然に処分の効力を失わせる「解除条件」にあたるのか、それとも単に相手方に作為義務を課すにすぎず処分の効力自体は左右しない「負担」にあたるのか。

3. 判旨（裁判所の判断）

- 「条件」という文言の解釈：** 一般に「条件」という用語は、狭義の条件（停止条件・解除条件）のみならず、期限や負担を意味するものとして使用されることが多く、単に許可書に「条件」と記載されていることのみをもって、直ちに「解除条件」とであると解することはできないとした。
- 行政の運用実態に基づく解釈：** 兵庫県においては、従来から他にも同種の条件を付して許可を受けながら期間内に履行しないまま営業を継続していた例が多数あり、行政当局も期限の経過とともに当然に許可が失効するとは解さず、猶予期間を与えて改良工事を催告する方針を採っていた。
- 結論（「負担」であるとの認定）：** このような事情の下においては、本件のいわゆる許可の条件は、営業許可に付随して改造義務を命じた「負担」に過ぎず、「解除条件」ではないと解するのが相当であると判断した。したがって、Aの許可は当然には失効しておらず、Xへの不許可処分は適法であるとしてXの控訴を棄却した。

4. 行政法学上の意義 本判決は、行政処分の附款における「条件（解除条件）」と「負担」の区別について示した代。処分に付された文言が「条件」と記載されていても、その法的な性質は文言のみで形式的に決まるのではなく、**処分の性質や行政の実務運用などを総合的に考慮して実質的に判断される**ことを明確にした。また、当該附款が「負担」であると解された場合、その義務の不履行があっても本体たる行政処分の効力は当然には消滅

せず、行政庁による撤回（または強制執行）等の措置が別途必要になるという、負担の法的性質（間接的な影響にとどまること）を裏付ける事例となっている。

廃棄物処理業許可区域限定事件（神戸地裁平成3年4月22日判決）

1. 事件の概要 X（原告）は、1988年度に兵庫県西脇市長（Y）から「**廃棄物の処理及び清掃に関する法律**」に基づく一般廃棄物処理業許可、および「**浄化槽法**」に基づく浄化槽清掃業許可を受けた。しかし、いずれの許可にも「**県立高校及び雇用促進事業団宿舎に限る**」という、対象区域を限定する条件（本件付款）が付されていた。Xは、前年度（1987年度）には区域の限定なく無条件で許可を受けていたにもかかわらず、本年度に至って付款が付されることには理由がないとして、**本件付款のみの取消し**を求めて出訴した。これに対しYは、従前よりX以外の既存2業者に市内の業務を行わせており、それで格別の支障がなかったこと、当該年度の処理計画もそれを前提としているため、新たに業者を増やす必要がない等と主張した。

2. 主な争点

- ・ 前年度に無条件で許可を与えておきながら、事情の変更がないのに翌年度に区域を限定する付款を付すことが、**裁量権の逸脱・濫用**にあたり違法となるか。
- ・ 違法な付款が付された場合、行政処分全体ではなく、付款部分のみの取消し（一部取消し）を求めることができるか。

3. 判旨（裁判所の判断）

- ・ **裁量権の逸脱・濫用の認定（行政の一貫性の欠如）**： Yは前年度の許可申請に対しては無条件で許可したのであるから、特に事情の変更が認められない本年度の申請に対し、同年度の処理計画を所与の前提としてこれに適合しないと主張することは、**行政としての一貫性を欠き、許されない**とした。
- ・ **付款の違法性**： Yが条件を付した理由はいずれも根拠を欠き、この条件付加は「許可の一部取消しの実質」をもつことから、**裁量権を逸脱してなされたもので違法**であると判断した。

4. 行政法学上の意義（付款の争い方とその限界） 本判決は、違法な付款に対する救済方法として「**付款のみの取消し**」が認められるための限界を示した。

- ・ **原則**： 処分本体と付款が可分である場合、付款のみの取消訴訟を提起し、これを取り消すことができる。許認可の付款のみが取り消されれば、許認可が付款を付さずに発せられた状態となる。
- ・ **限界（付款のみの取消しが不可となる場合）**： しかし、①**付款のみを取り消すと許認可自体が違法となるような場合**や、②**付款なしでは公益上大きな支障が生じる場合**には、付款だけの取消しを行うことはできないと解されている。このような場合には、付款を含む行政処分全体を対象として取消訴訟を提起しなければならない。本件では、付款のみを取り消しても公益上の支障等は生じない事案であったため、付款部分の取消しが認められた事例として位置づけられる。

3 瑕疵論

行政処分の効力の発生と消滅

1. 行政処分の効力の発生 行政処分の効力の発生について一般的な明文の規定は存在せず、専ら理論に委ねられている。原則として、行政処分の効力は、法律の規定がある場合を除き、処分を記した通知書等の意思表示が相手方に到達した時に生ずるとされている（**到達主義**）。総訟の提起を待たず、あるいは確定を待たずに効力が発生し、場合によっては執行も許容される。

2. 瑕疵ある行政処分の無効とその判断基準 瑕疵ある行政処分の中でも、出訴期間の制限を受けずに初めから効力を生じない「無効」な処分となる基準について、判例・通説は以下の立場をとっている。

- **重大明白説**：行政行為の瑕疵が「重大かつ明白」である場合に無効となる。
 - **重大性**：処分の法規の重要な部分（要件や手続など）に違反していること。
 - **明白性（外見上一見明白説）**：瑕疵の存在が、処分成立の当初から、外形上客観的に一見看取し得る（誰が見ても明らかに誤りだと分かる）ことである。
- **明白性補充要件説**：すべての事案で明白性を厳格に要求すると私人の救済に欠ける場合がある。そのため、最高裁は、課税処分のように「一般に処分の存在を信頼する第三者の保護を考慮する必要のないこと」等の例外的な事情がある場合には、明白性の要件を欠いても、瑕疵の重大性のみで当然無効となる余地を認めている。

3. 行政処分の消滅（職権取消しと撤回） 行政庁自らが行政処分の効力を失わせる行為として、以下の2つが区別される。

- **職権取消し（狭義の取消し）**：
 - **意義**：行政行為の成立当初から瑕疵（原始的瑕疵／違法または不当）があることを理由に、処分庁自らが遡及的にその効力を消滅させる行為である。
 - **法的根拠**：本来存在してはならない瑕疵ある行政行為を取り消して法律関係の適法性を回復するために行われるため、法律の特別の根拠は必要ないと解されている。
- **撤回**：
 - **意義**：適法に成立した行政行為について、後発的な事情の変化（後発的瑕疵や公益上の必要性）を理由に、**将来に向かって**その効果を失わせる行為である。
 - **法的根拠**：最高裁は、授益的処分（指定医師の指定など）の撤回について、明文の法的根拠がなくても可能であると解している。
- **取消し・撤回の制限**：授益的処分（相手方に利益を与える処分）の職権取消しや撤回を行う場合には、相手方の信頼保護のため、それによって生ずる不利益と、処分を消滅させる公益との**比較衡量**が求められる。

4. 瑕疵の維持（瑕疵の治癒と違法行為の転換） 違法な行政処分であっても、例外的に取り消されことなく効力を維持させる法理がある。

- **瑕疵の治癒**：行政行為が行われた時点においては適法要件が欠けていたが、事後的にその要件が充足されたことによって、瑕疵が治癒されたとして効力を維持させる考え方である。ただし、行政手続の適正の確保を軽視することにつながるおそれがあるため、判例は理由追完を認めないなど厳格な立場をとっている。

- **違法行為の転換**：Aという行政行為としては違法であるが、これをBという別の行政行為としてみれば要件を満たしている場合に、Bとしての効力を維持させる考え方である。行政効率の要請と、名あて人の権利利益の保護（不意打ちにならないか等）とを比較衡量して慎重に判断される。

「山林所得課税事件（最高裁昭和36年3月7日判決）」

1. 事件の概要と争点 行政庁が山林所得に対して行った課税処分において、その前提となる事実認定に瑕疵があった。この事実誤認は、後の訴訟段階の証拠調べを通じて明らかになったものであったが、原告はこの課税処分が当然に無効であると主張して争った事案である。主な争点は、行政処分の無効要件とされる「重大かつ明白な瑕疵」のうち、「**明白性**」とは何を意味するのか、またどの時点を基準に判断されるべきかという点である。

2. 判旨（最高裁の判断） 最高裁は、以下の基準を示して明白性を否定し、処分の無効を認めなかった。

- **明白性の意義（外見上一見明白説）**：瑕疵が明白であるというのは、処分の外形上、客観的に、誤認が一見看取し得るもの（誰が見ても明らかに誤りだと分かるもの）であるかどうかにより決すべきであるとした。
- **明白性の判断基準時**：瑕疵が明白であるか否かは、事後的な司法手続の段階（証拠調べ等を経た口頭弁論終結時など）で明らかになったかではなく、「処分成立の当初（処分時）」から明白であったか否かで判断すべきであるとした。
- **行政庁の過失（調査怠慢）との関係**：行政庁が怠慢により調査すべき資料を見落としたかどうか（調査義務違反があったか否か）は、処分に外形上客観的に明白な瑕疵があるかどうかの判定には**直接関係しない**と判示した。

3. 行政法学上の意義 本判決は、行政処分の無効を判断する「明白性」の要件について厳格な基準を示した。

- **「一般人基準」の採用**：「一見看取し得るか」否かの基準は、当該職務を誠実に遂行する公務員の視点ではなく、専門知識や調査権限を持たない「一般人」の視点で判断されることを意味している。
- **無効認定のハードルの高さ**：行政庁に調査怠慢があってもそれ自体は明白性の指標とはならず、また、後から裁判の証拠調べで誤りが判明した程度では「処分成立当初から明白」とは言えないとされる。これにより、処分の相手方にとって**無効事由が認められる余地が極めて狭く（ハードルが高く）**なるという結果をもたらしている。

「農地買収処分無効事件（最高裁昭和36年7月14日判決）」

1. 事件の概要 農地改革に伴う農地の買収（買収処分）において、当時の法律では、農地買収計画に対して訴願が提起された場合、都道府県農地委員会の「裁決が下された後」で買収計画を承認し、農地を買収するという制度になっていた。しかし本件では、農地委員会の裁決を経ることなく農地買収計画が承認され、買収処分が行われてしまった。その後、農地委員会の裁決がなされたため、当初の買収処分に存在した「裁決を経ていない」という手続的な瑕疵が治癒され、処分の効力が維持されるかが問題となった。

2. 争点 行政行為が行われた時点においては適法要件（事前の裁決）を欠いていた場合であっても、事後的にその要件が充足されたことによって、行政行為の瑕疵が「治癒」され、適法なものとして効力を維持できるか。

3. 瑕疵の治癒の法理

- **瑕疵の治癒の肯定**： 本件のように、事後的に農地委員会の裁決がなされたことをもって、当初の買収処分 of 瑕疵は治癒されたとし、買収処分の効力を維持させる考え方がとられる。
- **理由（行政効率の重視）**： 瑕疵の治癒を認める根拠は、行政効率の重視にある。当初の買収処分を違法として取り消したとしても、事後的に要件が備わっている以上、結局は同一の買収処分が再び行われることはほぼ確実であるため、無用な手続の反復を避ける趣旨である。

4. 行政法学上の意義 本件は「瑕疵の治癒」が認められうる例であるが以下の「限界」とセットで押さえる。

- **安易な適用への警戒**： 瑕疵の治癒を安易に認めることは、行政手続の適正な確保を軽視することにつながる。特に、事前の適正手続を保障することで国民の権利利益を保護しようとする法の趣旨が没却されてしまうおそれが指摘されている。
- **判例の厳格な態度**： このような懸念から、判例は瑕疵の治癒や追完に対して厳格な立場をとっている。例えば、行政処分に義務付けられている「理由の提示」が不十分であった場合、事後的に理由を補充することによって瑕疵が治癒されることは原則として認めていない。瑕疵の治癒はあくまで例外的な法理である。

「所得税課税無効事件（名義無断借用課税事件）」（最高裁昭和48年4月26日判決）

1. 事件の概要 X（原告）の所有する土地・建物が、第三者によって無断で登記簿上の名義を変更され、偽造された売買契約書等を用いて売却された。これに対し課税庁は、Xが土地の売買によって所得（収入）を得たものとみなして、Xに対して所得税の課税処分を行った。Xは、不服申立てや取消訴訟の出訴期間（争訟提起期間）を徒過した後に、本件課税処分には瑕疵があるとして、当該処分の無効確認を求めて出訴した事案である。

2. 争点 行政行為が無効となるための基準である「重大かつ明白な瑕疵」について、本件のように出訴期間が徒過し不可争力が発生している場合であっても、瑕疵の「明白性」要件を欠いたまま「重大性」のみで処分の無効が認められるか。

3. 判旨（最高裁の判断） 最高裁は、以下の理由から明白性要件を緩和し、無効を認める余地を示した（特段の事情の有無を審理させるため高裁へ差し戻し）。

- **第三者の保護の要否**： 一般に、課税処分は課税庁と被課税者（X）との間にのみ存する関係であり、**処分の存在を信頼する第三者の保護を考慮する必要がない。**
- **無効となる「例外的な事情」**： 課税処分の瑕疵が課税要件の根幹に関わる重大なものであり（Xにはそもそも所得が発生していない）、出訴期間の徒過による不可争力の発生を理由として、**被課税者に課税処分による不利益を甘受させることが著しく不当と認められるような例外的な事情がある場合には、課税処分の上記のような瑕疵（重大な瑕疵）のみをもって当然に無効とするべきであるとした。**

4. 行政法学上の意義（明白性補充要件説） 本判決は、行政処分の無効判断における「明白性補充要件説」のリーディングケースとして位置づけられている。**行政行為が無効か否かについて、常に従来の「重大明白説」を厳格に適用するのではなく、本件のように「第三者の信頼保護の必要性がないこと」や「不利益を甘受させることが著しく不当であること」などを勘案し、明白性の要件を充足しなくとも瑕疵の重大性のみで例外的に無効が認められる場合があることを示した。**

4 取消し・撤回

1. 取消しと撤回の意義と効果（区別）

- **取消し（職権取消し）**：行政処分が成立した当初から瑕疵（違法または不当などの**原始的瑕疵**）があったことを理由に、処分庁自らがその効力を遡及的に消滅させる行為である。
- **撤回**：適法に有効に成立した行政処分について、その後の事情の変化（**後発的事情**や公益上の必要性など）を理由に、処分庁が**将来に向かって**その効力を消滅させる行為である。

2. 法律の根拠の要否 行政庁自らが行う取消しや撤回に、個別法による明文の根拠規定が必要かどうかは問題となる。

- **原則（取消しの場合）**：違法・不当な状態を是正して法律関係の適法性を回復するために行われるため、侵害的処分・授益的処分を問わず、**法律の特別の根拠は不要**と解されている。
- **授益的処分の撤回**：相手方に与えられた既得の権利・利益を事後的に奪うことになるため論争があったが、判例は**法律の明文の根拠は不要**としている。
 - **【判例】菊田医師赤ちゃん斡旋事件（最高裁昭和63年6月17日判決）** 優生保護法に基づく指定医師が、違法な実子あっせん行為等を繰り返したため、行政庁が医師の指定を撤回した事案。最高裁は、指定を存続させることが公益に適合しない状態が生じた場合、「法令上その撤回について直接明文の規定がなくとも」、指定を撤回することができると判示した。

3. 取消し・撤回の制限（比較衡量による統制） 法律の根拠が不要であるとしても、授益的処分（相手方に利益をもたらす処分）を事後的に取り消したり撤回したりすることは無制限に認められるわけではない。処分を維持することによる相手方の**信頼保護（既得権益）**と、処分を取り消す・撤回することによって**実現される公益**とを**比較衡量**し、慎重に判断することが求められる。

- **【判例】障害厚生年金過誤給付事件（最高裁平成16年9月7日判決）** 受給権者の申告ミスにより、誤って本来より高額障害厚生年金の支給裁定が行われ、長年経過した後に処分庁が遡及的に職権取消し（減額改定と過払分の返還請求）を行った事案。
 - **判断基準**：行政処分の取消しにより処分相手方が受ける不利益と、処分を維持することによって生ずる公益上の不利益とを比較衡量し、「**取消しをすることが公共の福祉の要請に照らし著しく不当であると認められるとき**」には、職権取消し（遡及的な取消し）は許されないとした。

- 。 **本件のあてはめ**：本件では、①過誤給付の主たる原因が受給者側の申告漏れにあったこと（相手方の帰責性）、②誤った高額給付を維持することは年金財政や他の受給者との公平性を害すること、③過払金の返還にあたり分割返済（内払調整）などの不利益緩和措置が取られていること等を総合的に考慮し、相手方の保護されるべき信頼利益は小さく、遡及的な職権取消しは適法と判断した。

「菊田医師赤ちゃんあっせん事件（最高裁昭和63年6月17日判決）」

1. 事件の概要 医師免許を有するXは、優生保護法（現在の母体保護法）に基づき、人工妊娠中絶を行うことができる指定医師の指定を宮城県医師会（Y）から受けていた。Xは、妊娠中絶の施術を求める女性を説得して出産させ、別の夫婦の実子として出生届を出せるように虚偽の出生証明書を作成する行為（実子あっせん行為）を繰り返していた。この事実が公表され、Xは医師法違反や公正証書原本不実記載罪等により罰金刑が確定した。これを受けてYは、Xの指定医師としての指定を「撤回」した。Xは、授益的行政処分である指定の撤回処分には法律上の明確な根拠規定がないと主張し、処分の取消し等を求めて提訴した事案である。

2. 争点 適法に成立した授益的行政処分（指定医師の指定）について、後発的な事情の変化（指定を存続させることが公益に適合しない状態が生じたこと）を理由に行政庁が将来に向かって効力を消滅させる「撤回」を行う場合、法令上に明文の根拠規定が必要か。

3. 判旨（最高裁の判断） 最高裁は、明文の規定がなくとも撤回は可能であるとし、Xの請求を棄却した。

- ・ **実子あっせん行為の違法性**：実子あっせん行為は、中絶を断念させる目的であったとしても法律上許されないのみならず、医師の職業倫理にも反するものであり、その社会的影響を考慮しても正当化することはできない。
- ・ **撤回の必要性（比較衡量）**：Xが違法な実子あっせん行為を繰り返したことから、指定医師としての適格性を欠くことが明らかとなり、指定を存続させることが公益に適合しない状態が生じたというべきである。指定の撤回によってXが被る不利益を考慮しても、なおそれを撤回すべき公益上の必要性が高いと認められる。
- ・ **法的根拠の不要**：したがって、**法令上その撤回について直接明文の規定がなくとも**、指定医師の指定の権限を付与されているYは、その権限においてXに対する指定を撤回することができると判示した。

4. 行政法学上の意義 本判決は、相手方に利益をもたらす授益的行政処分の「撤回」について、**法律の明文の根拠規定は不要である**ことを示した。明文の規定がなくとも撤回が許容される判断の枠組みとして、撤回によって相手方が失う既得の権利・利益（不利益）と、撤回によって実現される公益上の必要性とを**比較衡量**し、公益上の要請が上回る場合には撤回が可能であるという基準を提示した点。

「東京都中央卸売市場拡張事件（最高裁昭和49年2月5日判決）」

1. 事件の概要 X（原告）は、1946年に築地の中央卸売市場の区域内にある土地（公有行政財産）1800坪について、使用期間の定めなしに喫茶店等の事業を営む目的で、目的外

使用の許可を受けた。Xは当該土地の一部（84坪）に建物を建てて営業していたが、残りのうち960坪は未使用のまま放置されていた。その後、戦後復興に伴い市場の拡充が必要となったため、1957年に東京都は未使用の960坪についてXへの使用許可を「撤回」した。これに対しXは、使用許可に基づく使用权は私有財産であり、撤回はその剥奪（特別の犠牲）にあたるとして、憲法29条3項に基づく損失補償を求めて出訴した事案である。第2審がXの請求を認め高額な損失補償を命じたため、東京都が上告した。

2. 争点 行政財産の目的外使用許可が、公用・公共用の必要性（公益上の必要性）から事後的に撤回された場合、その撤回による財産権の制限は憲法29条3項が定める「特別の犠牲」にあたり、損失補償が必要となるか。

3. 判旨（最高裁の判断） 最高裁は、原則として損失補償は不要であるとし、原判決を破棄差戻しとした。

- **行政財産の使用权における「内在的制約」**：行政財産は、本来の用途または目的のために利用されるべきものであり、私人の利用（目的外使用）が許されるのは「その用途または目的を妨げない限度」においてである（地方自治法238条の4）。したがって、期間の定めのない使用許可によって与えられた使用权は、「行政財産本来の用途または目的上の必要を生じたときはその時点において原則として消滅すべきもの」であり、権利自体にそのような制約が内在していると解すべきであるとした。
- **損失補償の要否（原則不要）**：使用权が消滅することを余儀なくされるのは、この「権利に内在する制約」に由来するものであるため、本来の用途に供する必要が生じた場合には、使用权者は原則として当該使用权を保有する実質的理由を失う。したがって、**原則として損失補償は要しない**（特別の犠牲にあたらない）と判断した。
- **例外的に補償が必要となる場合**：例外として、①使用权者が使用許可を受ける際に対価を支払っており、その対価を償却するに足りない期間内に撤回された場合、または、②使用許可に際し別段の定めがある等により、使用权者がなお当該使用权を保有する実質的理由を有すると認めるに足りる「特別の事情」が存する場合に限り、補償の対象となるとした。

4. 行政法学上の意義 本判決は、授益的処分の撤回と「損失補償」の関係について示した。行政財産の目的外使用許可のように、もともと権利の性質上「公共の必要が生じれば消滅する」という「内在的制約」を伴って付与されている権利については、その制約が顕在化して撤回されたとしても、それは予期された範囲内の財産権の制限にすぎず、憲法29条3項の要補償事由である「特別の犠牲」にはあたらないという法理を明確に示した。

障害厚生年金過誤給付事件

1. 事件の概要 Xは、障害年金の裁定請求を行った際、複数の年金手帳を保有していたにもかかわらず、請求書に1つの記号番号しか記入しなかった。そのため、誤って本来よりも高額の年金支給裁定（前裁定）が行われた。長年が経過した後この過誤が判明し、社会保険庁長官は過去に遡ってXの年金額を減額させる再裁定（前裁定の職権取消し）を行った。さらに、過去の過払分の返還として、直近5年分の約109万円をその後の年金給

付から分割して差し引く（内払調整）こととした。これに対し、Xが授益的処分の取消しは違法であるとして、再裁定の取消し等を求めて出訴した事案である。

2. 争点 適法にみえる授益的な行政処分（年金支給裁定）に原始的な瑕疵（違法）があったことが後になって判明した場合、行政庁は相手方の信頼を奪ってでも、職権で遡及的にこれを取り消すことができるか。また、その際の判断基準はどのようなものか。

3. 判旨（裁判所の判断） 裁判所は以下の枠組みを示し、本件の職権取消し（再裁定）を適法とした。

- **職権取消しの判断基準（比較衡量）**：授益的な行政処分が違法であることが明らかになったときは、「処分の取消しにより処分の相手方が受ける不利益」と「処分に基づいて生じた効果を維持することの公益上の不利益」とを比較衡量する必要がある。そして、「当該処分を放置することが公共の福祉の要請に照らし著しく不当であると認められるとき」には、行政庁が職権で遡及的に取り消すことが許されるとした。
- **公益上の不利益の大きさ**：本来の年金額よりも多額の裁定をそのまま維持することは、年金財源確保の見地や公平性の観点から、法の趣旨に反し公益に著しく反するものであり、放置することによる公益上の不利益は極めて大きいとした。
- **相手方の不利益と帰責性（本件へのあてはめ）**：
 - 誤った年金額が裁定された主たる原因は、Xの不正確な申告（帰責性）にある。
 - Xが前裁定の取消しによって失う利益は、本来保持することが許されない「法的な保護に値しないもの」にすぎない。
 - 国は、過払金の返還請求を5年分に限定し、かつ原則である一括返還ではなく分割返済（内払調整）とするなど、Xが受ける不利益や生活への影響に配慮する緩和措置をとっている。
- **結論**：以上を比較衡量すれば、前裁定を取り消すことなく放置することは公共の福祉の要請に照らし著しく不当であり、職権取消しは適法であると判断した。

4. 行政法学上の意義 本判決は、授益的行政処分の「職権取消し」における限界と判断枠組みを明確に示した。単に比較衡量が行われるというだけでなく、以下の要素が**職権取消しを適法とする（相手方の信頼保護を後退させる）要因**として評価された。

- **相手方の帰責性**：違法な処分が行われた原因が相手方の申告ミス等にある場合、保護されるべき信頼の度合いは低くなる。
- **不利益の緩和措置**：行政側が分割返済等の配慮（激変緩和措置）を行っていることが、取消しを正当化する重要な要素として考慮されている。

5 処分手続

適正手続原理の基本概念

従来重視されてきた法治主義原理と、近年要請されている適正手続原理は、以下のように対比される。

- ・ **法治主義原理（実体法重視）**：大陸法系に由来し、行政活動（特に行政処分）が法律の要件に違反せず、「内容的に正しいこと」を要求する考え方である。これは裁判所による事後的なコントロール（取消判決など）によって担保される。
- ・ **適正手続原理（手続法重視）**：英米法系の「due process」や「natural justice」に由来する。複雑な利害関係が絡む現代社会では、結果の内容的な正しさだけでは不十分であり、決定過程において「適正な手続を経ていること（手続的正義）」が強く要請される。行政庁の意思形成過程へ処分の相手方を「参加」させるなど、適正な手続が履行されること自体に独自の価値があるとする考え方である。

事前行政手続が求められる背景と機能

事前行政手続が求められる背景（2つの限界の補完） 行政活動によって国民の権利利益が侵害された場合、事後的に裁判（取消訴訟など）で争うルートが用意されている。しかし、事後的な救済にのみ依存するのでは不十分であり、処分が行われる前の段階で「事前行政手続」を整備しておくことが強く要請されている。その主な理由は、以下の2つの限界を補完するためである。

(1) 法治主義の限界 行政は議会が定めた法律に基づいて行われるのが原則（法治主義）である。しかし、法律の制定過程における国民代表（国会）の関与だけでは、個別の具体的な行政処分に国民の意思を十分に反映させることには限界がある。また、法律の規定は一般抽象的なルールにとどまらざるを得ないことが多く、行政が具体的にどのような基準で処分を下すのかという「予測可能性」を国民に対して十分に担保できないという問題もある。

(2) 事後的救済（行政救済）の限界 違法な行政処分に対して裁判を起し、結果的に取消判決を得られたとしても、すでに建物の取り壊しや事業の工事が進んでしまっている場合など、物理的に処分前の状態に回復（原状回復）できるとは限らない。「事情判決（処分が違法でも公共の福祉の観点から取消しを棄却する判決）」がなされるリスクもその一例である。さらに、裁判所による裁量統制においては、行政の判断が「違法」かどうかは審査できても、「妥当であったか（不当性）」という実体的な中身にまで踏み込んだ審査は原則として認められていない。したがって、裁判に至る前のプロセス（事前手続）において、決定の適正化を図っておく必要がある。

※裁量統制とは、法律によって行政機関に与えられた「自ら判断して選択する余地（裁量）」が適法に行使されているかどうかを、**裁判所が審査・統制すること**を指す。

2. 行政手続の主要な機能 上記のような限界を克服するために整備される事前行政手続は、主に以下のような重要な機能を有している。

- ・ ① **行政決定の民主的正当性の確保**：利害関係者や国民が手続に参加（公聴会や意見提出など）する機会を設けることで、行政の決定に民意を反映させる。
- ・ ② **行政機関の慎重さの確保**：理由の提示や聴聞といったプロセスを義務付けることで、行政の独断や恣意的な判断を抑制し、慎重な意思決定を促す。
- ・ ③ **適切な決定の可能性の保障**：行政の一方的な単独決定ではなく、関係者からの情報提供や反論を踏まえることで、より客観的で妥当な決定を導き出す。

- ・ ④ **権利侵害や既成事実の発生の事前防止**： 違法または不当な処分が下され、国民に回復困難な被害（既成事実）が生じてしまう前に、手続の段階でそれを未然に食い止める。

憲法上の適正手続保障（成田新法事件）

適正手続の憲法上の根拠として、刑事手続の法定手続を定める憲法31条や、包括的基本権を定める憲法13条を挙げる学説が存在する。この点に関する重要判例が「成田新法事件（最大判平成4年7月1日）」である。

- ・ **行政手続への憲法31条の適用**： 憲法31条の定める法定手続の保障は直接には刑事手続に関するものであるが、行政手続だからといって当然に同条の保障の枠外にあると判断するのは相当ではないとし、行政手続にも及ぶ可能性を認めた。
- ・ **事前手続要否の判断基準（総合較量）**： 行政手続は多種多様であるため、事前の告知・弁解・防御の機会を常に必ず与えなければならないわけではない。以下の要素を「総合較量」して決定されるべきとした。
 1. 行政処分により制限を受ける権利利益の**内容、性質、制限の程度**
 2. 行政処分により達成しようとする公益の**内容、程度、緊急性等**
- ・ **判例の結論**： 争点となった工作物使用禁止命令について、制限される権利（財産の使用）に対し、新空港の安全確保という公益の「高度かつ緊急の必要性」が極めて強いことを総合較量し、事前手続の規定がなくても憲法31条の法意に反するものではないと結論づけた。

成田新法事件（最大判平成4年7月1日）

1. 事件の概要

成田新法事件は、空港建設反対運動のために設けられた建物（工作物）に対して行われた使用禁止命令の適法性が問われた事件である。当該命令の根拠法である成田新法には、処分の相手方に対して事前に告知・弁解・防御の機会を与える手続規定が置かれていなかった。

2. 争点

刑事手続における法定手続の保障を定めた「憲法31条」が行政手続にも及ぶか、そして、事前手続の規定を欠く成田新法が憲法31条の法意に反して違憲とならないかが争われた。

3. 最高裁の判断（法廷意見）

最高裁は、以下のように述べて本法の規定は合憲（憲法31条の法意に反しない）であると判断した。

- ・ **行政手続への憲法31条の適用**： 憲法31条の定める法定手続の保障は直接には刑事手続に関するものであるが、それが行政手続であるという理由のみで、すべてが当然に憲法31条による保障の枠外にあると判断することは相当ではないとし、行政手続にも同条の保障が及ぶ可能性を認めた。
- ・ **事前手続要否の判断基準（総合較量）**： 行政手続は刑事手続と異なり多種多様であるため、行政処分の相手方に事前の告知、弁解、防御の機会を与えるかどうかは、

以下の要素を**総合較量**して決定されるべきであり、常に必ず事前手続の機会を与える必要はないとした。

1. 行政処分により制限を受ける権利利益の**内容、性質、制限の程度**
 2. 行政処分により達成しようとする公益の**内容、程度、緊急性等**
- ・ **本件へのあてはめと結論：** 工作物使用禁止命令により制限されるのは、多数の暴力主義的破壊活動者の集合の用に供することなど「三態様における使用」である。一方で、これにより達成しようとする公益は、新空港の設置・管理等の安全確保という国家的、社会経済的、公益的、人道的見地から極めて強く要請される「高度かつ緊急の必要性」を有するものである。これらを総合較量すれば、事前に告知・弁解等の機会を与える規定がなくても、本法が憲法31条の法意に反するものとはいえないと結論づけた。

4. 園部裁判官の補足意見

園部裁判官は、法廷意見の結論（合憲）には同調しつつも、異なる理由から以下のような補足意見を述べている。

- ・ **事前手続の必要性と立法の裁量：** 不利益処分については原則として弁明・聴聞等の事前手続の規定を置くことが必要であると考え。しかし、行政処分は多種多様であるため、どのような事前手続が適正であるかを裁判所が一義的に判断するのは困難であり、立法当局の合理的な立法政策上の判断に委ねるほかない。
- ・ **本件の妥当性：** 事前手続の規定が全く置かれていない場合でも、当該法令の立法趣旨から見て法の一般原則に著しく反すると認められない場合は、立法政策上の合理的な判断として是認すべきである。
- ・ **結論：** 本法は「高度かつ緊急の必要性」という特別の事情を考慮して制定されたものであり、事前手続の規定を置かないことが直ちに法の一般原則に著しく反するとは認められず、合理的な立法政策上の判断として是認できるため、憲法31条の法意に反するものではないとした。

行政手続法の目的

行政手続法の目的は、「行政運営における公正の確保」と「透明性の向上」を図り、もって「国民の権利利益の保護」に資することである（行手1条1項）。同法は、国民の権利保護型の手続整備を中心として構想されている。

- ・ **公正の確保：** 行政の意思決定の内容およびその過程が、行政担当者の偏見に左右されたり、特定の者の利益に偏ったりすることがないことをいう。
- ・ **透明性：** 行政上の意思決定について、その内容と過程が国民（基本的には特定処分の相手方や、第三者たる利害関係人）にとって明らかであることをいう。
- ・ **留意点：** 目的規定に「行政過程への民主的参加」等の言及はないものの、現在では行政立法（命令等）の手続も組み込まれており、目的規定が同法の内容をすべて反映しているわけではない。

適用範囲（対象となる行政活動）

行政手続法は、事前行政手続の一般法として、主に以下の行政活動に関する手続を規定している（行手1条2項）。

- ・ 処分（申請に対する処分、不利益処分）

- ・ 行政指導
- ・ 届出
- ・ 命令等の制定（意見公募手続など）
- ・ 処分等の求め

なお、行政計画、行政調査、行政契約などの行為形式に関する手続については定められていない。

適用除外（対象外となる行政活動）

行政手続法はすべての行政活動に適用されるわけではなく、包括的・個別的に多くの適用除外が定められている（行手3条、4条など）。

- ・ **包括的適用除外（行手3条1項）**： 犯則事件に関する行政処分、国公立学校の生徒等に対する処分（退学など）、公務員の職務または身分に関する行政処分、入管行政における外国人に対する行政処分、情報収集を直接の目的とする処分などが除外されている。
- ・ **地方公共団体の行政活動に関する除外（行手3条3項）**： 地方自治を尊重する趣旨から、地方公共団体の独自の条例（自主条例）または規則に基づく処分・届出は適用除外となる（法律に基づく処分・届出には適用される）。また、法律の実施に関して自治体が行う「行政指導」や、「命令等の制定」に関しては、全面的に適用除外とされている。
- ・ **国の機関等に対する処分（行手4条1項）**： 国の機関、地方公共団体およびその機関に対する処分は適用除外となる。
- ・ **個別法による適用除外（行手1条2項等）**： 建築基準法における違反建築物に対する措置命令、生活保護法における保護の停止・廃止、国税に関する法律に基づく処分や行政指導など、個別の法律によって適用が除外されているものがある。

1. 行政手続と手続的瑕疵

① 申請 vs 不利益処分の基本ルール比較

比較項目	申請に対する処分	不利益処分
定義・性質	利益付与の諾否の応答 法令に基づき、自己に対し何らかの利益を付与する処分を求める行為（申請）に対し、行政庁が 許可・不許可の応答 をする処分。 （※拒否処分であっても不利益処分には含まれない）	マイナスの変動（権利制限・義務賦課） 特定の名宛人に対して直接、義務を課し、又はその既存の権利を制限・剥奪する処分。
基準の設定・公表	審査基準：設定・公表ともに「法的義務」 予測可能性の担保と事前準備の便宜 要件適合性を客観的に判断するため。	処分基準：設定・公表ともに「努力義務」 （※処分の実績が少なく画一的な基準作成が困難なことや、基準のすり抜けを防止するため）
処理期間の目安	標準処理期間：設定は「努力義務」 （※ただし、設定した場合は公表の法的義務が生じる）	（規定なし） ※相手の不利益となる処分を急がせる性質のものではないため。
事前手続の種類 （防御権の保障）	原則なし （※第三者の利害考慮が必要な場合は「公聴会」開催の努力義務があるのみ） 公聴会の趣旨 第三者の意見を広く聴取して行政の適正な意思決定の参考とするため	義務あり ・許認可取消など重大な処分： 聴聞（口頭） ・その他の軽い処分： 弁明の機会（書面）
理由提示の趣旨	①行政の恣意抑制 ②相手方への不服申立ての便宜の供与 ※レジュメだと慎重確保機能も加えて3つ	（同左）

理由提示の義務	拒否（不許可）処分時に提示義務あり （※申請をそのまま許可する場合は不要） 処分と同時に通知	不利益処分時に提示義務あり （※事前の聴聞を経ても提示義務は免除されない） 処分と同時に通知
理由提示の程度 （判例法理）	事実と法規の明示で足りる「いかなる事実関係に基づき、いかなる法規を適用して処分がなれたかを、申請者がその記載自体から了知できるもの」 シンプルな当てはめで十分伝わるため。 [一般旅券発給拒否処分事件]	処分基準の適用関係の明示が必須 量定の過程を明らかにするため。複雑な基準の下で名宛人が「いかなる理由に基づいてどのような処分基準の適用によって」その重さの処分（免許取消等）が選択されたのかを知ることができるよう、「処分基準の適用関係」まで具体的に明示。 [一級建築士免許取消処分事件]
理由提示の例外 （同時提示の省略）	形式的な要件不備が客観的に明白な場合 （手続の合理化・簡略化）	差し迫った必要がある場合 （緊急時の被害拡大防止）
例外時の事後対応	申請者から求められた場合にのみ提示	求めの有無に関わらず相当期間内に必ず提示

② 事前手続と手続的瑕疵の重要判例

テーマ	判例名	結論	決定的な理由・キーワード
事前手続の要否	成田新法事件	合憲	憲法31条は行政手続にも及ぶが、空港安全確保の「高度かつ緊急の必要性」から事前手続なしでも違憲ではない。
申請不受理の禁止	(行手法7条・到達主義)	違法	形式要件を満たす申請は遅滞なく審査義務あり。行政指導に従わないことを理由とした処分留保・返戻は違法（※不作為違法確認訴訟＋義務付け訴訟で対抗）。
理由提示の程度	一般旅券発給拒否	違法（取消）	条文の引用のみはNG。「いかなる事実関係と法規を適用したか」が記載自体から了知し得る程度に示す必要がある。
理由提示の程度	一級建築士免許取消	違法（取消）	行政が複雑な処分基準を公にしている場合、事実と法規に加えて「処分基準の適用関係」まで示さなければ違法。 ※相手方の予測と信頼確保。行政は自らき束される。
手続的瑕疵の効果	個人タクシー事件	違法（取消）	聴聞事項の不備。正しく聴聞していれば「異なる判断に到達する可能性がなかったとはいえない」（結果依存型法理）。
手続的瑕疵の効果	群馬中央バス事件	適法	意見陳述が不十分でも、計画が明らかに劣っており「結論を覆す可能性があったとは認め難い」（結果依存型法理）。

聴聞、申請不許可と不利益処分総合比較表（行政の「説明責任」の整理）

段階	場面・判例	対象となる 手続	行政の目的（なぜ説明するのか）	求められる具体性（判例の基準）
処分前	ニコニコタクシー事件 （最判昭55.3.19）	聴聞の告知 （事前手続への呼び出し）	相手方に 反論・防御の準備 をさせるため。 聴聞の目的 ①意見の陳述 ②証拠提出を保障	× 抽象的な条文の引用は違法 ○ 防御の準備ができる程度に「具体的な事実（問題点）」を明示する。
処分時	一般旅券発給拒否事件 （最判昭60.1.22）	申請の不許可処分の理由提示	恣意の抑制と、 不服申立の便宜 を与えるため。	いかなる事実関係に基づき、いかなる法規を適用して。処分がなされたのか申請者がその記載自体から了知できるもの。
処分時	一級建築士免許取消事件 （最判平23.6.7）	不利益処分の理由提示	恣意の抑制と、 不服申立の便宜 を与えるため。	◎ 処分基準の適用関係の明示が必須 （なぜその重さの処分を選んだのかという「量定の過程」を明かす必要があるため。）

1. 「申請に対する処分」の意義

「申請」とは、自己に対して何らかの利益を付与する処分（許認可など）を求める行為であり、行政庁は当該行為に対して諾否（許可または不許可）の応答義務を負う。（行手②三）なお、申請不許可（拒否処分）処分は不利益処分申請に対する応答であり、不利益処分ではない。

2. 手続の仕組みと行政庁の義務

1. 審査応答義務と不作為違法（行手7条・行訴3条5項）

行政手続法は到達主義を採用しており、形式上の要件に適合する申請が行政庁の事務所に到達した場合、行政庁は遅滞なく実体要件の審査を開始する義務を負う。

- ・ **不当な取扱いの否定：** 申請案件を人質とした行政指導や、形式要件を満たしているにもかかわらず行政窓口で突き返す「申請不受理（返戻）」の運用は否定されており、申請者の申請権が手厚く保護されている。

- ・ **不作為違法との関係**： 形式要件を充足しているにもかかわらず、行政庁が申請者の同意なく申請書を返却した場合、法的には当該申請書は依然として「審査」の段階にあるとみなされる。その後、「相当の期間」を超えて何ら応答がない場合、申請者は不作為違法確認訴訟によってかかる行政の不作為の違法性を追及し、是正を図ることができる。

2. 標準処理期間の設定と不作為違法への影響（行手6条）

- ・ **設定と公表義務**： 行政庁は、申請に対する処分に通常要すべき標準的な期間を設定するよう努める義務（努力義務）を負う。ただし、標準処理期間を設定した場合には、それを公表する法的な義務が生じる。
- ・ **不作為違法との関係**： 設定された標準処理期間を経過してもなお応答がない場合、その不作為が直ちに違法となるわけではないが、不作為違法確認訴訟において不作為の違法性を主張する際の重要な立脚点（根拠）となる。

3. 審査基準の設定・公表義務（行手5条）

- ・ **設定の具体性**： 行政庁は、許認可等をするかどうかを判断するための審査基準を設定する義務を負う。この基準は、許認可等の性質に照らして「できるだけ具体的なもの」にしなければならない。
- ・ **公表義務**： 設定された審査基準は、予測可能性の確保と事前準備の便宜のため原則として公にしておく法的義務がある。

4. 処分理由の提示義務（行手8条）

- ・ **理由提示の機能**： 申請の全部または一部を拒否する処分を行う場合、行政庁は理由を提示する義務を負う。これには、行政庁の判断の慎重さを確保する「恣意抑制機能」と、処分の相手方に対して不服申立ての便宜を図る「不服申立便宜機能」がある。

5. 公聴会の開催（行手10条）

○ 制度の背景と趣旨

- ・ **背景**： 行政手続法は基本的に「行政庁」と「処分の相手方（申請者）」の二面関係を規律する法律であるが、実際の行政実務においては、第三者の利害が関係するケースがほとんどである。
- ・ **趣旨**： そのため、特定の行政処分に対して利害関係を持つ第三者が、自身の主張や立証を行うための手立て（機会）を保障する目的で、公聴会の開催等の手続が規定されている。

○ 行政庁の義務（努力義務）

- ・ 申請に対する処分において、「申請者以外の者の利害を考慮すること」が法令上の許認可等の要件とされている場合、行政庁は公聴会の開催その他の適当な方法により、当該第三者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。

○ 対象となる「第三者」の広がり

- ・ 意見聴取の対象となる第三者は、法令に「明文の規定」がある者に限定されない。
- ・ 法令の解釈上、利害を考慮されるべき者も含まれ、行政訴訟において処分を争う「原告適格」が否定されるような立場にある者であっても、この手続における第三者として対象に含まれる。

○ 手続違反の法的効果（有力説）

- ・ 事前の意見聴取を行う要請が強いケースにおいて、行政庁が公聴会を開催せずに行政処分を行った場合、その手続の不備は当該処分を取り消す理由（取消事由たる手続違法）として認められるとする有力な学説が存在する。

不利益処分手続

1. 不利益処分の意義

行政庁が、法令に基づき、特定の名宛人に対して直接、義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう（行政手続法2条4号）。（例：免許の取消しや営業停止命令など）のこと。行政手続法上、**申請に対する応答として行われるものは不利益処分ではない**と明確に定義されている。

2. 意見陳述の機会（事前手続の二類型）

不利益処分を行う前に、行政庁は処分を受ける者へ告知をし、意見陳述の機会を与えなければならない（同法13条）。対象となる処分の重大性に応じ、①聴聞手続と②弁明の機械の付与の2種類の手続が用意されている。

（1）聴聞手続（行手15①）

許認可の取消しなど、処分の相手方に対して重大な不利益をもたらす処分について行われる、比較的手厚く厳格な手続である。

- ・ **聴聞通知と事前告知**：通知により手続が開始される。「ニコニコタクシー事件」判決では、免許取消の要件が抽象的で具体的な事実を知ることができない場合、聴聞手続の趣旨や処分の重要性を考慮し、行政庁は被処分者に対し、聴聞前に処分原因事実となる具体的違反事実を告知しなければならないとされた。
- ・ **聴聞の目的・趣旨** 意見の陳述と証拠提出を保障する

1. 参加人

- ・ 名宛人と利害を共通にする者、及び対立関係にある者が参加を申し出た場合は、主宰者が許可した者をいう。
- ・ 訴訟における原告適格が認められるものに限られず、例えば、不利益処分を受ける事業者が営む会社等の従業員が個々に含まれる。

2. 文書閲覧権の保障（行手18条）

- ・ 名宛人の防御権行使を保障し、聴聞手続の実効性を担保する重要な制度である。
- ・ 名宛人と利害を共通にする「参加人」には文書閲覧権が保障されているが、対立する利害を有する「参加人」には認められていない。

3. 主宰者

- ・ 除斥事由（行手19条2項）が定められている。
- ・ 手続において、質問権の行使、説明要求、証拠書類提出の促しを行う（行手20条4項）。
- ・ なお、処分の決定に至る過程で密接に関与した職員が主宰者となることの適法性について、下級審において重大な違法があるとする判断と、違法とはいえないとする判断が分かれた事例が存在する。※日野は職能分離が不十分と考えている。

4. 聴聞における審理（行手20条）

- ・ 口頭での意見陳述権（口頭審理原則）が保障される。
- ・ 証拠書類の提出や、行政庁職員への発問権が認められる。
- ・ 原則として非公開で行われる（非公開原則）。

5. 聴聞調書と報告書の作成・提出義務（行手24条・26条）

- ・ 主宰者は聴聞調書と報告書を作成・提出する義務を負い（行手24条1項～3項）、当事者等には当該書類の閲覧請求権が保障される（行手24条4項）。
- ・ 行政庁は、不利益処分決定にあたり、これらの内容を「十分に参酌」しなければならない（行手26条）。
- ・ ※「十分に参酌」合理的な理由をつけて不利益処分をしなければいけない。よって聴聞通知の内容と同じ理由での処分は許されない。

6. 不服申立制限（行手27条）

- ・ 聴聞手続を経た処分等については、不服申立ての制限に関する規定が置かれている。

7. 処分基準の設定・公表（行手12条1項）

- ・ 内部的に処分基準が設定されているとしても、その公表は公表の方法とともに「努力義務」にとどまる。

8. 理由の提示義務（行手14条1項本文）

不利益処分をするにあたっては、処分の理由を提示することが義務づけられている（同法14条1項）。

- ・ **聴聞手続との関係**：名古屋高裁判決（指定拒否処分取消請求事件）によれば、聴聞手続を経ているからといって処分理由の提示の程度が軽減されるものではなく、むしろ聴聞手続における反論・反証を踏まえた理由提示をすることが法の趣旨に適合とされている。
- ・ **処分基準との関係**：行政庁が処分基準を定めて公にしている場合には、理由の中でその処分基準の適用関係も示さなければ、理由提示の要件を欠き違法とされる場合がある（一級建築士免許取消処分事件）。

9. 聴聞手続等の適用除外（行手13条2項）

- ・ 公益上、緊急に不利益処分をする必要がある場合や、納付すべき金銭の額を確定し一定の額の金銭の納付を命じる処分、金銭の給付決定の取消しなどは、聴聞等の事前手続の適用が除外される（同法13条2項）。

(2) 弁明の機会の付与

聴聞の対象となる処分以外の不利益処分について執られるべき手続である。

- ・ **審理方式**：原則として、弁明を記載した書面を提出するだけの比較的略式の手続（書面審理原則）である（同法29条）。通知とその内容が定められており、弁明書と証拠書類等の提出権が認められる。
- ・ **権利保障**：聴聞とは異なり、口頭での意見陳述権や文書等閲覧の権利は客観的な制度として保障されていない。

申請不許可（拒否処分）と不利益処分の違い。

1. 定義・性質の違い

- **申請に対する処分（不許可処分）**：私人が自己に対して何らかの利益を付与する処分を求める行為（申請）に対し、行政庁が許可・不許可の決定（諾否応答）を行うものである。
- **不利益処分**：行政庁が、特定の名宛人に対して直接、義務を課し、又はその権利を制限する処分のことである。行政手続法上、申請に対する応答として行われる拒否処分は、不利益処分とは明確に区別されている。

2. 義務付けられる手続の違い これらは性質が異なるため、行政手続法で定められている手続ルールも異なる。

- **申請不許可（拒否処分）の際の手続**：行政庁が申請を拒否する処分をする場合、申請者に対して処分の理由を提示する義務（理由提示義務）を負う。しかし、不利益処分手続における「聴聞」のような事前の意見聴取手続は設けられていない。また、「公聴会」の開催は、法令で第三者の利害を考慮することが要件とされている場合等において、行政庁の裁量判断に基づく努力義務にとどまる。
- **不利益処分をする際の手続**：名宛人の権利利益を直接制限する処分であるため、防御の機会を与えるための事前手続が義務付けられている。具体的には、処分の重さに応じて、口頭審理や文書閲覧権が保障された厳格な「聴聞」手続か、比較的簡便な書面審理による「弁明の機会の付与」が行われる。

ニコニコタクシー事件の概要 大阪地判昭和55(1980)年3月19日

- **事案の背景**: 免許取消処分の要件を定める法文（道路運送法43条）が抽象的であり、その規定だけでは具体的な違反事実を知ることが困難な状況であった。
- 裁判所の判断（判旨）：
- 裁判所は、法および下位法規に「処分原因事実を利害関係人に告知すべき」とする明文の規定がないことを指摘した。
- しかし、以下の要素を総合的に考慮した：
- 1. **法の規定内容**: 免許取消の要件が抽象的である点。
- 2. **聴聞の目的・趣旨**: **意見の陳述と証拠提出を保障する制度**である点。
- 3. **処分の重要性**: 免許取消が職業選択の自由に与える影響が重大である点。
- これらの検討に基づき、行政庁は被処分者に対し、聴聞前に「処分原因事実となる具体的違反事実」を告知しなければならないと判断した。
- **結論**: 具体的な事実告知がなされなかった本件処分の違法性を認めた。

本判決の意義

この判決は、たとえ法令に明文の規定がなくとも、聴聞手続の実効性を担保し、相手方の**防御権（意見陳述・証拠提出）**を保障するためには、具体的な事実の告知が必要であるという法理を示した点に重要な意義がある。

金沢地判平成26（2014）年9月29日（判例自治396号69頁）」

本判決は、不利益処分の事前手続である「聴聞」において、処分の決定に関与した職員が聴聞の「主宰者」となることの適法性（手続的瑕疵の有無）について判断したものである。

1. 争点

不利益処分の決定に至る過程で当該案件に密接に関与した行政庁の職員が、聴聞の主宰者に指名されることの適法性が問題となった。

2. 裁判所の判断（金沢地裁）

金沢地裁は、以下の理由から、当該案件に密接に関与した職員が主宰者として行った聴聞は違法であると判断した。

- **聴聞制度の趣旨と主宰者の要件：** 行政庁や処分に至る過程で補助した職員は、すでに「不利益処分の原因となる事実がある」との心証を抱いているため、当事者の主張を適切に聴取・評価できるかは疑問がある。行政手続法はこれを解消するため、行政庁とは別に聴聞主宰者を定めて当事者の主張を評価させる仕組みを採用している。したがって、主宰者は法に列挙された除斥事由（行手19条2項各号）に該当しないだけでなく、手続的公正さの観点から「主張を適切に聴取及び評価することが期待できる者」であることが要請される。
- **本件職員の適格性：** 上記要請から、処分の決定に至る過程で当該案件に密接に関与した職員は、聴聞の主宰者に指名される資格を有するとはいえない。
- **重大な手続違法の認定：** 主宰者は、釈明権の行使（行手20条4項）や主張の評価（行手24条3項）を行い、その意見は行政庁に十分に参酌される（行手26条）という重要な権能を有し、聴聞の内容に大きな影響を与える地位にある。そのため、無資格者（密接に関与した職員）を主宰者としてされた聴聞には、制度の根幹にかかわる手続違反がある。これは、実体的に処分内容が適正妥当であったか否かという結果にかかわらず、法の趣旨を没却するような重大な違法があると解さざるを得ないとした。

3. 【補足】控訴審による原審の取消し

なお、本判決の控訴審（名古屋高金沢支判2015年6月24日判例自治396号69頁）では、行政手続法19条1項が原則として「当該処分行政庁の職員」を主宰者として指名することとしている趣旨（専門的知識の保有や能率性等）を指摘したうえで、行政庁は主宰者の意見に拘束されるわけではない（行手26条）こと等から、「当該処分の決定に至る過程で当該案件に密接に関与した職員が聴聞の主宰者となったとしても、法の趣旨を没却するような重大な違法があるとは解せない」として、金沢地裁の判断を覆している。

地裁と高裁の判断プロセス比較

項目	金沢地裁（第1審）	名古屋高裁 金沢支部（控訴審）
結論	違法（重大な手続違反）	適法（地裁の判断を覆す）
主宰者に求める役割	手続的公正さ 当事者の主張を先入観なく客観的に聴取し、評価できること。	専門的知識と能率性 行手法19条1項が、原則として「当該処分行政庁の職員」を主宰者としている趣旨を重視。
関与した職員の評価	既に「処分原因の事実がある」との心証（バイアス）を抱いており、公正な評価が期待できないため 無資格 。	確かに関与はしているが、主宰者の意見に行政庁が法的に拘束されるわけではない（行手法26条の「十分に参酌」にとどまる）。
違法性の判断	主宰者の権限（釈明権行使や意見の評価）は影響力が大きく、無資格者による聴聞は「制度の根幹に関わる重大な違法」。	法の趣旨を没却するような「重大な違法があるとまでは解せない」。

- ・ **金沢地裁の視点：**

聴聞を「当事者の防御の場」として厳格に捉え、主宰者には中立性が不可欠であるとした（実体的に正しい処分でも、手続がダメなら違法という厳格な立場）。

- ・ **名古屋高裁の視点：**

聴聞はあくまで行政内部の手続きであり、最終的な処分決定権は行政庁にある（主宰者に決定権はない）ため、そこまでの厳格な分離（第三者性）は不要であると、現実的な運用に即した判断をした。

(3) 聴聞手続と弁明手続の主な相違点

両手続には、客観的な制度として以下の違いがある。

1. 文書閲覧権の有無。
2. **口頭意見陳述権**の有無（口頭審理主義と書面審理主義の違い）。
3. 手続運営の中立性・透明性を担保する主宰者制度（および調書・報告書の作成）の有無。

聴聞手続と弁明手続の比較表

比較項目	聴聞（重い不利益処分）	弁明の機会の付与（比較的軽い処分）
対象となる処分	許認可の取消しや資格の剥奪など、相手方にとって極めて影響が大きい処分。	業務改善命令や短期間の営業停止など、聴聞の対象に該当しない比較的軽い処分。
意見陳述の方式	原則：口頭（口頭審理主義） 裁判のように期日に出頭し、主宰者の前で直接意見を述べる（本人の希望により書面も可）。	原則：書面審理主義（弁明書の提出） 指定された期限までに書面を提出する簡易な形式。
主宰者	あり 処分を行う行政庁とは別の立場で進行する中立的な役回りが置かれ、公平性を担保する。	なし 書面審査が中心であるため置かれない。
行政職員への質問権	あり 主宰者の許可を得て、処分の根拠などについて担当職員に直接質問してたずことができ、手厚い防御権が保障される。	なし 担当職員への質問権は認められていない。
利害関係人の参加	あり 主宰者の許可を得て、処分によって影響を受ける第三者も参加・意見陳述ができ、広い視点から透明性の高い審理が行われる。	なし 第三者が参加する仕組みはない。
文書閲覧請求権	あり 厳格な手続において十分な反論準備ができるよう、行政側の証拠資料を見る権利が強く保障されている。	なし 簡易・迅速な処理を目指した手続であるため、規定（準用）されていない。

調書と報告書の作成（中立性・透明性の担保）	あり（主宰者が作成） 主宰者が手続の客観的な記録である「聴聞調書」と、自身の意見を付した「報告書」を作成。行政庁は処分決定の際、これを 十分に参酌（考慮）する義務 があり、行政の独断や恣意的な判断を強力に防ぐ。 聴聞通知で示された同じ理由で処分をすることは許されない。	なし 主宰者がいないため作成されない。提出された弁明書を行政庁の担当者が直接審査して決定を下す。
-----------------------	---	---

（４）「処分等の求め手続（行政手続法36条の3）」

1. 処分等の求め手続（行政手続法36条の3）の概要 「処分等の求め手続」とは、法令に違反する事実がある場合に、何人も、その是正のために必要な処分や行政指導を関係行政機関に申し出ることができる手続である。この制度は、2014年の行政手続法改正により新たに導入された。

（1）制度の目的と機能

- ・ 法令違反の是正を目的とした行政指導または処分を求めるものである。
- ・ 第三者の違法行為により自己の権利利益を侵害されている者が、行政庁へ規制権限の発動を要請する場面などが想定されている。
- ・ 行政機関が違法行為についての情報を収集する手段という側面も有している。

（2）申出の要件（主体の広範性）

- ・ 「何人も」行うことができるとされており、自己の権利利益が害されていることを必要としない。
- ・ この点は、原告適格に厳格な制限がある行政事件訴訟法の「義務付け訴訟」とは異なる特徴である。

2. 義務付け訴訟（義務付けの訴え）の概要 義務付け訴訟とは、行政庁が特定の行政処分又は裁決をすべきであるにもかかわらずこれを行わない場合に、裁判所に対して、行政庁に当該処分等を行うよう命ずることを求める訴訟である。これは行政事件訴訟法に基づく抗告訴訟の一種として位置づけられている。義務付け訴訟は、その要件や前提となる手続の違いから、大きく以下の2つの類型に分けられる。

（1）申請型義務付け訴訟 法令に基づく申請や審査請求を行った私人が提起する訴訟である。具体的には、私人が行政庁に対して営業許可などの申請をしたにもかかわらず、行政庁が不許可処分（拒否処分）をした場合や、相当の期間が経過しても何らの応答もしない（不作為の）場合に、行政庁に対してその申請を認容する処分をするよう義務付けることを求めるものである。（例：飲食店営業許可を申請したところ、保健所長から不許可処分を受けた場合などに、許可処分の義務付けを求める訴訟。）

（2）非申請型（直接型）義務付け訴訟 法令上、私人に特定の処分を求める「申請権」が認められていない（行政庁の職権によってなされるべき）処分について、行政庁がその処分をすべきであるにもかかわらずこれを行わない場合に、その処分を行うよう義務付ける

ことを求める訴訟である。主に、違法な状態を放置している行政庁に対して、第三者への規制権限の発動（違反建築物の是正命令など）を求める場面等で用いられる。

3. 「処分等の求め」と「非申請型義務付け訴訟」の関係と違い 行政手続法36条の3に規定されている「処分等の求め」は、非申請型義務付け訴訟に対応する事前行政手続として位置づけられている。両者には手続を行う主体の制限において、以下のような明確な違いがある。

- ・ **非申請型義務付け訴訟**：提起するためには、厳格な原告適格の制限を受ける。
- ・ **処分等の求め（行政手続法）**：条文上「何人も」行うことができるとされているため、こうした人的な制約を受けない。

3. 申出の方法と行政機関の義務

- ・ **申出の方法**：一定の書式に従った申出書をもって行わなければならない。
- ・ **調査および処分の義務**：申出を受けた行政機関は、必要な調査を行う義務を負う。調査の結果、何らかの行為を行う必要があると認められる場合には、処分または行政指導を行う義務を負う。
- ・ **連絡・通知義務の欠如**：調査の結果について、行政機関が申出者に連絡や通知をする義務は規定されていない。

手続的瑕疵と処分の法効果

1. 手続的瑕疵の問題の所在

行政処分において「実体的瑕疵」はないが、行政手続法等で義務づけられた手続を適法に行っていない「手続的瑕疵」がある場合、それが処分の取消事由や無効事由となるか否かが問題となる。

これについては、主に以下の二つの考え方が対立している。

- ・ **取消事由とならないとする考え方（結果依存型法理など）**：手続に瑕疵があっても実体的に適法であれば、処分を取り消して手続をやり直させても結局は同一内容の処分（第2次処分）が繰り返されるだけである。第2次処分が再び訴訟で争われることになれば、訴訟経済や紛争の一回的解決の観点から問題がある。したがって、手続的瑕疵が実体的瑕疵（結果）に影響を及ぼす場合に限り、取消事由とすべきとする。
- ・ **取消事由となるとする考え方**：適正・適法な手続に基づいた行政決定を受ける権利という「手続的保障の重要性」を理由に、手続的瑕疵のみでも処分の取消事由になるとする。また、処分を取り消すことで、行政庁に手続を遵守させるインセンティブを高める必要があるという理由も挙げられている。

2. 行政手続法制定前の最高裁の判断枠組み

判例は、手続の性質や瑕疵の程度によって考え方を示してきた。

(1) 意見聴取・諮問手続の瑕疵

最高裁の考え方は、法の要求する手続を全く行わないといった「重大な瑕疵」がある場合には当然に取消事由となるが、それに至らない程度の瑕疵については「処分の結果に影響を及ぼす場合」に取消事由となる、とするものである（結果依存型法理）。

- ・ **個人タクシー事件**： 必要な聴聞等の機会が与えられていれば、行政庁が「異なる判断に到達する可能性がなかったとはいえない」として処分を違法とした。
- ・ **群馬中央バス事件**： 手続に不備はあったものの、事業者が意見を追加提出したとしても「審議会の認定判断を左右しうる可能性があったとは認め難い」として、処分を適法とした。

(2) 理由付記（理由提示）の瑕疵

理由付記の不備については、判例は行政側に対して厳しい判断を示してきた。

- ・ **一般旅券発給拒否処分事件**： 理由付記の程度が不十分であれば、当然に処分が取り消されるという考え方が示された。この考え方は、行政手続法による理由提示の事例にも妥当すると解されている。

3. 行政手続法下における取扱い

- ・ 行政手続法や個別法には、違法な手続により行われた処分の取消しに関する規定は置かれておらず、その取扱いは学説や判例の解釈に委ねられている。
- ・ 学説では、同法が定める手続の違反は原則として処分の取消事由とする考え方も示されているが、判例がそこまで厳格な立場をとるかは明確ではない。
- ・ ただし、理由提示に関しては、**一級建築士免許取消処分事件**において、複雑な処分基準が設定・公表されているにもかかわらずその適用関係が示されなかった事案につき、「行政手続法14条1項本文の定める理由提示の要件を欠いた違法な処分」であるとして、取消しが認められている。

「個人タクシー事件（最判昭和46年10月28日）」

1. 事案の概要

- ・ Xは、東京陸運局長（Y）に対して個人タクシー事業の免許を申請して聴聞を受けたが、申請を却下された。
- ・ 却下の理由は、17項目の内部基準のうち「他業を自営している場合には転業困難なものでないこと」および「運転歴が7年以上のものであること」の2項目に該当せず、道路運送法の要件を満たさないということであった。
- ・ しかし、Xの聴聞担当官はこの内部基準の存在すら知らなかったため、Xが洋品店を廃業してタクシー業に専念する意思があるかや、軍隊における運転経験があるかなどに思い至らず、判断に必要な事実について聴聞を行わなかった。
- ・ Xは不服申立てに対する裁決がなされなかったため、免許申請却下処分の取消しを求めて出訴した。

2. 最高裁の判断（判旨）

最高裁は、以下のように述べて当該審査手続の瑕疵を認め、却下処分は違法であると判断した。

- ・ **手続的保障の重要性**： 免許の申請人には公正な手続によって免許の許否について判定を受けるべき法的利益があり、これに反する審査手続によって免許の申請の却下処分がされたときは、処分の違法事由となる。
- ・ **主張と証拠提出の機会付与の必要性**： 本件の却下事由となった審査基準は、免許の許否を決するうえで重要であるだけでなく、申請人自身やその財産等に直接関係す

るものである（個人タクシー事件判旨）。したがって、特に却下処分をする場合には、基準の適用上必要とされる事項について、聴聞等の適切な方法で申請人に主張と証拠提出の機会を与えなければならない。

処分の結果への影響（違法性の認定）： 本件の聴聞担当官は転業の意思や軍隊での運転歴に関して聴聞しなかったが、もしこれらの事実を聴聞し、Xに主張と証拠提出の機会を与えてその結果を斟酌したとすれば、行政庁が先の判断と「異なる判断に到達する可能性がなかったとはいえない」。

- ・ **結論：** 右のような審査手続には瑕疵があるというべきであり、この手続によってされた本件却下処分は違法たるを免れないとして、処分を取り消すべきと判断した。

3. 本判例の意義

本判例は、申請に対する処分を行う際の事前の手続（意見聴取など）において、手続の不備が処分の結果に影響を及ぼす可能性がある場合には、その手続的瑕疵が処分の取消事由になるという考え方を示したものである。

「群馬中央バス事件（最判昭和50年5月29日）」

1. 事案の概要

- ・ 群馬中央バス株式会社（X）が、バス路線の延長に関する免許を運輸大臣（Y）に申請した。
- ・ Yは運輸審議会に諮問し、同審議会は公聴会を開催してXや競争業者等の公述を聴取したうえで、申請の却下が適当である旨を答申した。
- ・ この答申に基づきYが申請を却下したため、Xは「公聴会では主張が聴かれたのみで、必要な現地調査や資料収集等が行われず、公正な手続により判定を受ける権利を侵害された」と主張し、処分の取消しを求めて出訴した。

2. 争点

運輸審議会（諮問機関）への諮問手続において主張立証の機会が十分に与えられないという手続的違法があった場合、それに基づくなされた行政処分（却下処分）が違法として取り消されるか否かである。

3. 最高裁の判断

最高裁は以下のように述べ、手続に一定の不備はあったものの、処分を違法として取り消す理由にはならないと判断した。

- ・ **諮問手続の瑕疵に関する一般論：** 諮問機関への諮問は極めて重大な意義を有するため、行政処分が諮問を経ずになされた場合や、諮問を要求する法律の趣旨に反するような誤り（瑕疵）があると認められるときは、行政処分は違法となる。
- ・ **本件手続の不備の認定：** 本件の公聴会審理において、Xに主張・立証の機会を与えるにつき「必ずしも十分でないところがあった」ことは否定できないと認定した。
- ・ **処分の結果に与える影響の検討：** しかし、Xの申請路線は既存の輸送機関と比較して所要時間や運賃の面で相当劣っており、採算維持のために運賃を根本的に修正せざるを得ない状況であった。そのため、仮に審議会が公聴会でXの計画の問題点を具体的に指摘し、資料の提出を促したとしても、Xが審議会の判断を左右しうるような追加の意見・資料を提出できる可能性があったとは認め難いと判断した。

- ・ **結論：** 上記事情の下では、審理手続の不備は公聴会審理を要求する法の趣旨に反する「重大な違法」とするには足りず、答申自体に瑕疵があるとはいえないため、それに基づくYの処分を違法として取り消す理由にはならないとした。

4. 本判例の意義と背景

- ・ **手続的瑕疵と取消事由の基準：** 本判例は、申請に対する処分等における諮問手続等について、法の要求する手続を全く行わないような「重大な瑕疵」がある場合には当然に取消事由となるが、それに至らない程度の瑕疵については、「処分の結果に影響を及ぼす場合」にのみ取消事由となるとする考え方（結果依存型法理）を示したものである。
- ・ **事件の背景（補足）：** 本事件の背景には、Xと競合会社（群馬バス）との激しい対立があり、当時の運輸大臣（処分庁）が競合会社の実権を握る人物（元社長・退任後に会長復帰）であったという政治的背景が存在した。本訴訟は、このような政治的事件に対して手続的観点からの解決を図ろうとしたものである。

中国人医師国家試験受験資格認定拒否処分事件（東京高判平成13年6月14日）

1. 事案の概要

中国国籍を有し同国内の医学校を卒業したXが、厚生大臣（Y）に対し、医師国家試験本試験の受験資格の認定を申請した。しかし、Yは内部で策定された「外国医(歯)学校卒業生受験資格認定審査基準」に基づき、予備試験の受験資格が相当であるとして当該申請に対する却下処分を行った。Xは申請時に提出すべき書面等の一覧の交付を受けていたが、上記の認定基準自体は公開されておらず、Xにも示されていなかった。そのためXは、行政庁が基準を公にせず、処分理由も示さなかった点に行政手続法違反があるとして、処分の取消し等を求めて出訴した。

2. 争点

行政手続法上求められる審査基準の公表や理由提示の手続を履践せずに行われた行政処分に違法性があり、取り消されるべきか否かが問われた。

3. 裁判所の判断

裁判所は、以下の通り述べて行政手続の重大な違法を認め、処分を取り消した。

- ・ **審査基準の公表義務違反について：** 厚生大臣が用いた認定基準は、法に基づき認定の許否を判断するための「審査基準」に当たるため、行政上特別の支障があるときを除き、これを公にしておかなければならない（行政手続法5条1項、3項）。Xに対して提出書類一覧を交付しただけでは審査基準を公にしたとはいえず、担当官が基準を説明した証拠もないため、行政手続法5条3項に違反すると判断した。
- ・ **重要な手続違反の効果（取消事由）：** 行政手続法は、申請者等に対し、適正な手続によって行政処分を受ける権利を保障したものである。本件のように、審査基準を公表せず、法律上提示すべき理由を提示することなく行われた処分（重要な手続を履践しないで行われた処分）は、当該申請が不適法なものであることが一見して明白であるなどの「特段の事情」のある場合を除き、行政手続法に違反した違法な処分として取消しを免れないと判示した。

- ・ **結論：** 本件処分に至る経緯に照らすと、上記の「特段の事情」があるとは到底いえないため、本件却下処分は違法な処分として取消しを免れないと結論づけた。

「一般旅券発給拒否処分事件（最判昭和60年1月22日）」

1. 事案の概要

- ・ **申請と拒否：** 1977年、Xは外務大臣Yに対し一般旅券の発給を申請した。これに対しYは、「旅券法13条1項5号に該当する」という条文の引用のみを理由として付記し、拒否処分を通知した。
- ・ **不服申立て：** Xが異議を申し立てた際、Yは「Xが日本赤軍と連繋関係を有しており、その渡航はわが国の利益および公安を害するおそれがある」という具体的な事情を記した書面で棄却した。
- ・ **出訴：** Xは、当初の拒否処分の理由付記が不備であり、後の異議申立てでの説明によっても瑕疵は治癒されないとして、処分の取消しを求めて提訴した。

2. 最高裁の判断（判旨）

最高裁は、外務大臣の処分を「理由不備」として取り消した。

- ・ **理由付記制度の趣旨：** 旅券法が理由付記を義務づけているのは、①外務大臣の判断の慎重さと公正妥当さを担保して恣意を抑制すること、②拒否の理由を申請者に知らせることで、不服申立ての便宜を与えることにある。
- ・ **付記すべき理由の程度：** 付記される理由は、「いかなる事実関係に基づき、いかなる法規を適用して」処分がなされたかを、申請者がその**記載自体から了知できるもの**でなければならない。
- ・ **条文引用のみの適否：** 単に根拠規定（条文）を示すだけでは、旅券法の要求する理由付記として十分ではない。特に旅券法13条1項5号は「著しくかつ直接に日本国の利益又は公安を害する行為を行う虞がある」という概括的・抽象的な規定であるため、どのような事実認定に基づき該当すると判断したかを具体的に記載する必要がある。
- ・ **結論：** 本件の通知書は理由付記の要件を欠く違法なものであり、取消しを免れない。

3. 本判例の意義

- ・ **行政手続法への妥当性：** この判例が示した「理由の提示」のあり方は、現行の行政手続法における理由提示の事例にも妥当するものと解されている。理由付記が不十分であれば、それだけで処分の取消原因となる。

「一級建築士免許取消処分事件（最判平成23年6月7日）」

1. 事案の概要

- ・ 建築士X1は、構造基準に適合しない不適切な設計等を行ったことを理由に、国土交通大臣から一級建築士免許取消処分を受けた。また、それに伴い事務所開設者X2も登録取消処分を受けた。
- ・ 建築士に対する懲戒処分については、処分の態様や重大性に応じたランクを基本とし、情状による加減を行って処分を決定するという「処分基準」が定められ、あらかじめ公表されていた。

- ・ しかし、処分の通知には、処分の原因となる「事実」と処分の「根拠法条（当時の建築士法10条1項2号及び3号）」のみが示されており、公表されていた処分基準の「適用関係」が全く示されていなかった。
- ・ そのため、X1およびX2は、これが行政手続法の定める理由提示の要件を欠いた違法な処分であるとして、処分の取消しを求めて出訴した。

2. 争点

行政庁が不利益処分に関する複雑な処分基準を設定・公表している場合において、処分の通知に「処分基準の適用関係」を示さないことが、行政手続法14条1項本文の要求する理由提示の要件を欠く違法な処分となるか否かである。

3. 最高裁の判断（判旨）

最高裁は、本件処分の理由提示は不十分であり、違法な処分として取り消されるべきであると判断した。

- ・ 処分の重大性と複雑な基準： 本件免許取消処分は、一級建築士としての資格を直接はく奪する重大な不利益処分である。また、適用される処分基準は複雑なものであった。
- ・ 適用関係の明示の必要性： 事実と根拠法条の提示によって処分要件の該当性に係る理由は相応に知り得るとしても、複雑な基準の下では、処分基準の適用関係が示されていなければ、処分の名宛人は「いかなる理由に基づいてどのような処分基準の適用によって免許取消処分が選択されたのか」を知ることができない。
- ・ 結論： このような事情の下においては、行政手続法14条1項本文の趣旨に照らして理由提示として十分ではなく、同項の要件を欠いた違法な処分であるというべきであり、取消しを免れないと結論づけた。

4. 本判例の意義

本判例は、行政手続法に基づく不利益処分の理由提示（行手14）において、単に処分の根拠法規や事実を示すだけでは足りず、行政庁がそれを具体化した審査基準・処分基準を設定・公表している場合には、その「適用関係」を示さなければ理由提示の要件を欠き、処分が違法として取り消される場合があることを明確にした点に意義がある。

一般旅券発給拒否処分事件と一級建築士免許取消処分事件の違い

1. 一級建築士事件において、行政庁はあらかじめ処分基準を「設定・公表」してはいたが、実際の処分時においてその処分基準の適用関係を「提示していなかった」ため、違法とされた。
2. 行政手続法上、不利益処分の「処分基準の設定・公表」は、「努力義務」である。

1. 一級建築士事件では処分基準を提示していたのか？ 一級建築士免許取消処分事件において、行政庁（国土交通大臣等）は、あらかじめ「建築士の処分等について」という複雑な**処分基準を定めて、一般に公表（公に）していた**。しかし、実際に対象者（一級建築士）に免許取消処分を下す際の通知書面には、事実関係と根拠となる法律の条文は記載されていたものの、「**公表されている処分基準を具体的にどう当てはめて免許取消を選んだのか**」という『**処分基準の適用関係**』が提示されていなかった。最高裁は、行政庁が自ら処分基準を公にしている以上、行政手続法14条1項が求める「理由の提示」として、事

実や根拠条文だけでなく「処分基準の適用関係」までも提示しなければ違法になると判断した。すなわち、本件は「提示すべきものを提示していなかったから違法として取り消された」という事案である。

2. 処分基準の設定・公表は努力義務か？ 行政手続法12条1項において、不利益処分をする際の「処分基準の設定および公表」は**努力義務**とされている。（※なお、申請に対する「審査基準」の設定・公表は法的義務である。）不利益処分の処分基準が努力義務にとどめられている理由は以下の通りである。

- ・ 処分の実績が少ない等の理由で、事前に画一的な基準を作ることが困難な場合があるため。
- ・ 基準を明確に公表してしまうと、「ここまでなら違反しても重い処分は受けない」といったように、処分基準のすり抜けを狙う悪質な業者の違反行為を助長するおそれがあるため。

【補足：努力義務なのになぜ提示が求められたのか】「設定・公表が努力義務にすぎないのになぜ、判例では厳しく適用関係の提示まで求められたのか」これについて判例（補足意見等）は、「行政庁が自らの裁量で同法12条に則って処分基準を定め、それを公表したときは、行政庁は自らその基準に拘束されて裁量権を行使することを対外的に表明したものといえる」と説明している。つまり、行政が自ら進んで努力義務を果たし、複雑な基準を国民に公表した以上は、相手方は「この基準に沿って処分がなされるはずだ」という予測と信頼を持つ。したがって、実際に処分を下す際の理由提示（行手法14条）においては、「なぜその基準を適用してこの処分に至ったのか」を具体的に示さなければならない、とされたのである。

※一級建築士免許取消処分事件（不利益処分）の判旨は申請の不許可処分にも及ぶ

不利益処分の処分基準は努力義務であるが申請の不許可処分は法的義務である。

努力義務に止まる処分基準の策定とその公開を前提としながらも、処分基準の適用関係についてまで処分理由で示すことが要求されるのであれば、審査基準の設定とその公開が義務付けられている「申請に対する処分手続」について、理由の提示に際して、「審査基準の適用関係」まで示すことは当然に求められる（連絡せん解答）。

過去問（事例問題を除いて行政処分に該当するものを抜粋）

61期本試

Y市環境保全条例の定める特定工場に該当する金属メッキ工場の施設拡大を企図したXは同条例39条に基づく変更許可申請をした。Y市行政手続条例は、行手法5条と同様に、申請に対する処分をするに当たって予め審査基準を設定し、それを公にする旨を定めていた。Xは上記許可申請に係る本件審査基準を予め閲覧し、その基準を充足している処理装置を設置する内容の申請を行なった。しかし、Y市長は折から報道されていた当該装置の性能に関する偽装疑惑の報道を踏まえて上記許可申請を不許可とした。

本件不許可処分に行政手続法の関連規定は適用されるか。理由を付して答えなさい。

※解答内容は『行政法事例演習教材』を整理したもの

【結論】 本件不許可処分に、行政手続法の関連規定は適用されない。

【理由】 行政手続法は、地方自治を尊重する趣旨から、地方公共団体の機関が行う処分のうち、その根拠となる規定が「地方公共団体の条例または規則」に置かれているものについては、同法の適用を除外している（行政手続法3条3項）。

ここで、法律の定めに関連して制定された条例に基づく処分については、その条例が法律から規制基準の設定のみを委任された「委任条例」である場合、処分の真の根拠規定は法律にあると解されるため、行政手続法が適用される。しかし、本件の不許可処分の根拠となっている「Y市環境保全条例」は、そのような委任条例ではなく、憲法94条の規定によって保障された条例制定権に基づき、自治体が独自に制定した「自主条例」とであると認められる。

したがって、本件不許可処分は明確に「条例を根拠とする処分」に該当するため、行政手続法3条3項により同法の適用は除外される。その代わりに、行政手続法46条の趣旨を受けて当該自治体が独自に定めた「Y市行政手続条例」が適用され、これに基づいて手続が行われることとなる。

【解説】

ポイントは、「Y市が処分をするときに、『国のルール』と『市のルール』のどちらの手続きに従うべきか？」。

結論から言うと、国のルール（行政手続法）は適用されず、市のルール（Y市行政手続条例）が適用される。

なぜそうなるのか

1. 処分の根拠は「Y市独自のルール」である 今回、Xの申請を不許可にした根拠は、国の法律ではなく、Y市が自分たちで作った「Y市環境保全条例」である。

2. 市の独自ルールの場合は、国の手続きルール（行政手続法）は適用されない 国の法律である「行政手続法」には、「地方自治体が独自に作った条例（自主条例）に基づいて処分をする場合は、国の行政手続法は適用しない」という例外ルール（3条3項）がある。これは、「地方のことは地方のルールに任せよう（地方自治の尊重）」という理由からである。

3. 代わりに「市の手続きルール」を使う 国のルールが適用されないからといって、手続きが何でもありになるわけではない。多くの自治体は、国のルールを真似て自分たち用の

手続きルールを作っている。今回のケースでは、Y市が自分たちで定めた「Y市行政手続条例」が存在するため、これが適用されることになる。

【補足】 前回の「委任条例」とか「自主条例」って何？「Y市環境保全条例って、本当にY市が独自に作ったルール（自主条例）なの？」という点を確認する必要がある。

もし、その条例が「国の法律から『細かい基準は市で決めてね』と頼まれて作ったルール（＝委任条例）」だった場合、処分の根本的な根拠は「国の法律」にあるとみなされ、例外的に国の行政手続法が適用されてしまう。本件のY市の条例は、誰から頼まれたわけでもなくY市が独自に作った「自主条例」であることが明確であるため、原則通り「国のルールは適用されず、市のルールが適用される」という結論になる。

第60期本試験

問2 法律に基づき営業停止処分を行うことができる場合にあって、行政庁が営業停止を求める行政指導を行わず営業停止処分を選択することは、比例原則に照らして違法であるといえるか。比例原則がいかなる規範的意義を有するかを明らかにするとともに、理由を示しながらあなたの見解を述べなさい。

該当テーマ：行政処分論 > 2. 行政裁量

【解答】

行政庁が営業停止を求める行政指導を行わず、営業停止処分を選択することは比例原則に照らして違法であるといえる。

比例原則とは、私人の権利の制限は行政目的を達成するために必要最小限のものとしなければならないというものであり、行政活動においてその目的と手段の間では合理的な比例関係であることが求められるとする原則である。これについては

- ①適合性の原則：手段が目的の達成に適合していること。
- ②必要性原則：手段が目的達成のために必要不可欠であり、国民への制約が最小限にとどまるものであること。
- ③均衡性原則：その手段によって得られる公益と、失われる私益との均衡が保たれていること。

の3つの要件から判断することとなる。

本件において行政指導を行わず、処分の重い営業停止処分を行うことは比例原則に照らすと社会通念条妥当性を欠いており、違法であると判断する。

問4: 事業者が営業許可申請を知事に対して行ったところ、以下の態様で返戻行為がなされた。次の(1)(2)の場合それぞれについてその適否を検討し、根拠となる条文を含めた理由を示しながらあなたの見解を述べなさい。

該当テーマ: 5. 処分手続 (c. 処分手続：申請に対する処分手続における審査応答義務)

【解答】

(1) 申請書の不備を補正させる趣旨で申請書を返戻した。

申請書の不備を補正させる趣旨で申請書を返戻する行為は適法と判断する。

行政手続法7条において、申請に対する審査応答義務が定められている。これは申請者の申請権を手厚く保護すると同時に申請書に不備がある場合については相当の期間を定め、申請者に補正を求めることができることを定めている。

したがって、上記行為は行政手続法7条に基づき適法であると判断する。

(2) 法令に記載のない事前協議を行うよう要請したところ、申請者が特段の反論を述べなかったことから申請書を返戻した。

法令にない事前協議の要請を行い、申請者からの反論がないことによる申請書の返戻行為は違法である。

(1) において行政手続法について述べたが、これは受理という概念をなくし到達主義を採用したものである。そのため、形式的に問題がない申請書については直ちに実質の審査に入ることが要求されている。

よって本問において形式的な不備がある事情はうかがえず、さらに法令に記載のない事前協議を要求後、申請書を返戻する行為は違法であると判断する。

60期追試

問2: 菊田医師赤ちゃん斡旋事件の応用

該当テーマ: 4. 取消し・撤回（授益的処分の「取消し」における法律の根拠の要否）

該当テーマ: 5. 処分手続（c. 処分手続：不利益処分手続における聴聞または弁明の機会の付与）

【解答】

① **法的根拠なしで本件取消は可能か。** 取消しはできないが、撤回であれば可能である。行政法学上、本件の指定医の指定には原始的な瑕疵が存在しないため、そもそも「取消し」の対象にはならない。一方、後発的な事情により処分の効力を将来に向かって失わせる「撤回」については、判例によると、当該医師が指定医としての適格性を欠くに至った場合には、法律の明文の根拠がなくとも撤回が許される余地があると解されている。

② **当該事件の指定医師取消処分は適法か。** 適法である。判例によると、社会的に有害な行為・状態を出現させないために設けられた規制システムには、処分後に名あて人の事業活動等によって有害な事象が生じた場合、その事態を除去（撤回）する仕組みが当然に内蔵されていると解されるため、法律の明示的な根拠がなくとも本件処分は適法と判断される。

③ **本件取消時の手続きで必要なことは何か。** 行政手続法に基づく「聴聞」等の事前の意見陳述手続と、処分時の「理由の提示（理由付記）」が必要である。法的根拠として、行政手続法上、許認可の取消し（撤回）のような相手方に重大な不利益をもたらす不利益処分を行う場合には、事前に「聴聞」の機会を設けなければならない（**行政手続法13条1項1号イ**）、また不利益処分をするにあたっては、処分と同時にどのような理由で処分に至ったかを示さなければならない（**行政手続法14条1項**）と定められているためである。

59期追試

問4: 理由付記の趣旨

該当テーマ: 5. 処分手続 (c. 処分手続：理由の提示義務)

【解答】

行政手続法第8条（申請に対する処分の理由の提示）や第14条（不利益処分の理由の提示）の理由付記（理由の提示）制度の趣旨は、大きく以下の2点にある。

1. 行政庁の判断の慎重さと合理性を担保し、その恣意を抑制すること（恣意抑制機能）
2. 処分の理由を相手方に知らせることによって、不服申立てに便宜を与えること（不服申立便宜機能）

判例（一般旅券発給拒否処分事件）によると、理由付記の制度趣旨は上記2点にあるとしたうえで、付記すべき理由の程度については「いかなる事実関係に基づき、いかなる法規を適用して処分がなされたかを、申請者がその記載自体から了知しうるものでなければならない」と解されている。したがって、単に根拠法規を示すだけなど、理由付記が不十分と判断される場合には、処分を取り消す原因（違法）となる。

問5：訴訟中に行政庁職員により理由付記が変更・追加されることの可否とその理由

該当テーマ: 5. 処分手続 (c. 処分手続：理由の提示義務)

【解答】

事後的な理由の変更・追加（理由の追完）は、原則として許されない。

その理由は、理由付記制度の本来の趣旨を没却するためである。事後的な理由の変更や追加を許容すると、処分時に行政庁が十分に慎重な検討を行わなくても後から正当化できてしまい（恣意抑制の潜脱）、かつ、当初示された理由を前提に不服申立ての準備をする相手方にとって不意打ちとなり、防御権を不当に害することになる（不服申立便宜の侵害）からである。

問6: 行政処分とは？（定義の説明）

該当テーマ: 1. 行政処分とその効力論 (a. 行政処分の意義)

【解答】

行政処分とは、公権力の主体である国または公共団体が行う行為のうち、**直接国民の権利義務を形成し、またはその範囲を確定する法的な効果を持つ行為**のことである。学問上の用語である「行政行為」とほぼ同じ意味で用いられる。

判例（大田区ごみ焼却場設置事件）によると、行政事件訴訟法等にいう「行政庁の処分」とは、「公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、その行為によつて、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているもの」と定義されている。したがって、具体的事項について対外的な法効果をもつ権力的な行為のみが行政処分に該当すると解されている。

58期追試

設問Ⅰ 問1: 相手方私人が行政処分に対して取消訴訟を提起していても、行政庁は代執行により強制的な履行を行うことができる。この行為が可能なのは、行政処分の何の効力を根拠とするか、法律上の根拠となる条文を踏まえて答えなさい。

・ 該当テーマ: 1. 行政処分とその効力論 (c. 行政処分の特殊な効力: 執行力)

【解答】

行政庁が取消訴訟の係属中であっても代執行により強制的な履行を行うことができるのは、行政処分の「自力執行力（執行力）」を根拠とする。

自力執行力とは、私人間の法律関係における「自力救済禁止原則」の例外として、行政庁が行政処分により私人に対して課した義務の不履行を理由とし、裁判の判決を得ることなく自ら当該義務の内容を実現することができる効力のことである。

この行為が可能となる法律上の根拠としては、以下の2点が挙げられる。

1. 行政上の強制執行を行うための法律の根拠 自力執行力は行政処分権限を授権する規定だけで当然に認められるものではなく、強制執行を認める個別の法制度（規定）が必要である。代執行による強制的な履行は、**行政代執行法**などの法制度を法律上の根拠として行われる。

2. 取消訴訟提起中であっても執行できる法律の根拠 我が国の行政訴訟においては、取消訴訟を提起しても原則として処分の効力や手続の続行は停止されないという「執行不停止の原則」がとられている。この原則を前提としつつ、例外的な救済措置としての執行停止について定めた**行政事件訴訟法第25条①**の存在が、取消訴訟提起中であっても原則として執行が可能であることの根拠となっている。

問2: 行政庁がなした行政処分は、事後的に取り消すことができない。これは行政処分の何の効力を根拠とするか、その理由を踏まえて答えなさい。

該当テーマ: 1. 行政処分とその効力論 (c. 行政処分の特殊な効力: 実質的確定力・不可変更力)

【解答】

行政庁が一度なした行政処分を、事後的に自ら取り消したり変更したりすることができないのは、行政処分の「不可変更力（実質的確定力）」を根拠とする。

その理由は以下の通りである。

理由 不可変更力は、すべての行政処分に当然に認められるものではなく、行政上の不服申立てに対する裁決のような「争訟裁断的性質をもつ行政処分」に限定して認められる効力である。このような裁判に類似した判断について、行政庁自らが後から判断を覆して裁断をやり直すことを認めてしまうと、当事者間の争いが無限に繰り返されてしまうおそれがある。したがって、「紛争の蒸し返し禁止」の要請から、一度下された処分は行政庁自身をも拘束し、事後的な取消し等が制限されるのである。

法的根拠（判例） 判例によると、農地委員会の裁決について「裁決は他の一般的な処分とは異なり、特別の規定がない限り裁決庁自らが取り消すことはできない」と判示されており、これが不可変更力が認められる根拠となっている。

問3: 相手方私人に対して、自力救済禁止原則の適用なしに強制的に履行を行うことができる。これは行政処分の何の効力を根拠とするか、その理由を踏まえて答えなさい。

該当テーマ: 1. 行政処分とその効力論 (c. 行政処分の特殊な効力: 執行力)

【解答】

相手方私人に対して、自力救済禁止原則の適用なしに強制的に履行を行うことができるのは、行政処分の「自力執行力（執行力）」を根拠とする。

その理由は以下の通りである。

理由 自力執行力とは、行政庁が行政処分により私人に対して課した義務の不履行を理由とし、裁判の判決を得ることなく自ら当該義務の内容を実現できる効力のことである。行政行為によって課された義務の迅速かつ確実な履行を図るため、私法上の原則である「自力救済禁止原則」の例外として認められている。

法的根拠 ただし、この効力は行政処分の権限を定める規定が存在するだけで行政行為に当然に備わるものではなく、強制執行を認める個別の法制度が必要である。具体的には、**行政代執行法**や**国税徴収法**などの法律の規定が存在することが自力執行力を行使する法的根拠となる。

58期再試

設問Ⅱ 問1: 普通自動車運転免許の「オートマチック限定（いわゆる「AT限定」。）」という条件のみを取消訴訟の対象とすることは困難である。その理由を答えなさい。

該当テーマ: 2. 行政裁量（c. 附款：附款の争い方とその限界）

【解答】

普通自動車運転免許における「オートマチック限定」という条件のみを取消訴訟の対象とすることが困難な理由は、当該条件（附款）が、免許の付与という**行政処分本体**と「**不可分一体**」の関係にあるためである。

もし「オートマチック限定」という条件のみの取消しを認めてしまうと、行政庁が本来審査・意図していなかった「限定なしの普通自動車免許」を与えたのと同じ法効果が生じてしまう。

法的根拠（判例） 判例（廃棄物処理業許可区域限定事件 入門6-12）によると、附款のみを取り消すことで許認可が違法となるような場合や、附款なしでは公益上大きな支障が生じる場合には、附款だけの取消しを行うことはできないと解されている。したがって、処分本体と不可分である「オートマチック限定」の条件のみを争うことは困難である

問3: 運輸審議会が主宰した公聴会において、公聴会審理に「主張立証の機会を与えるにつき必ずしも十分でないところがあった」ことは認めたが、その違法性は申請却下処分の取消事由とはされなかった。最高裁判所は、どのような理由によってこのような判断を下したのか答えなさい。

該当テーマ: 5. 処分手続（d. 手続的瑕疵と処分の法効果：群馬中央バス事件）

最高裁判所が公聴会審理の不備を取消事由としなかったのは、いわゆる「結果依存型法理」の考え方に基づいている。

判例（群馬中央バス事件 入門12-3）によると、仮に審理においてより具体的に問題点を指摘して意見や資料の提出を促したとしても、申請者が「運輸審議会の認定判断を左右するに足りる意見及び資料を追加提出しうる可能性があったとは認め難い」ためである。すなわち、手続上の違法（瑕疵）があったとしても、それが実体的な結論（処分の結果）

に影響を及ぼすものではないと判断されたため、当該不備は処分を取り消すほどの重大な違法には当たらないとされた。

57期再試験（日野ではないが、61期本試で地方自治体条例について原則適用除外である旨が問われたため念の為）該当テーマ: 5. 処分手続（c. 処分手続：行政手続法の適用範囲・適用除外）

第1問 問1: ①行政手続法の適用除外となる行為の形式を説明しなさい。

【解答】

行政手続法の適用除外となる行為の形式は、大きく分けて行政手続法自身が定めている「包括的適用除外」と、他の法律が定めている「個別法による適用除外」の2つに分類される。

法的根拠および具体的な行為の形式は以下の通りである。

1. 包括的適用除外（行政手続法第3条・第4条） 行政手続法自体が適用を除外している行為であり、主に以下の3パターンが該当する。

- ・ **性質上適用が馴染まない行政処分等（第3条1項）** 犯則事件に関する行政処分、国公立学校の生徒等に対する退学等の処分、公務員の職務や身分に関する処分、入管行政における外国人に対する処分、情報収集を直接の目的とする処分などである。
- ・ **地方公共団体の機関が行う一定の行為（第3条3項）** 地方自治尊重の観点から、地方公共団体の独自の条例や規則に基づく処分・届出のほか、法律の実施に関して自治体が行う行政指導や命令等の制定行為については適用除外となる。
- ・ **国の機関等に対する処分（第4条1項）** 国の機関や地方公共団体、およびその機関に対する処分は適用除外となる。

2. 個別法による適用除外（行政手続法第1条2項） 行政手続法以外の個別の法律において、特段の定めにより手続の適用を除外している行為である。例えば、建築基準法に基づく違反建築物に対する措置命令や、生活保護法に基づく保護の停止・廃止に関する処分などがこれに該当する。

②なぜ適用除外となるのか説明しなさい。

適用除外とされる理由は、対象によって明確に異なり、以下の通り整理される。

・ **地方自治の尊重や性質上の理由（立法政策上の包括的適用除外）** 行政手続法自身が適用を除外しているものは、判例のいう「緊急性」や「総合較量」とは直接関係がなく、法律を制定する際の政策的な判断に基づく。

1. **地方公共団体の条例等に基づく処分（行政手続法3条3項）**：これは「地方自治を尊重する趣旨」から適用除外とされている。国が画一的な手続を押し付けるのではなく、各自治体の実情に応じて独自のルール（行政手続条例など）を定めるべきという制度上の理由である。
2. **学校や公務員に関する処分等（同法3条1項7号）**：教育上の措置や行政内部の規律といった行為の性質上、一般的な行政処分と同様の画一的な事前手続を義務付けることが馴染まないためである。

試験予想（信用するな。網羅的にやったほうがいい）

I. 行政処分の効力

第1問：違法性の承継

【問題】 先行する行政処分に違法事由がある場合、その出訴期間が経過した後であっても、後行の行政処分の取消訴訟において先行処分の違法性を主張することができるか。

「違法性の承継」の原則と例外（判断基準）について論じなさい。

【解答の流れ】

- ・ **原則：** 先行行為に不可争力が発生している場合、法的安定性の観点から違法性の承継は認められない。
- ・ **例外：** 先行・後行行為が結合して同一目的を達成する関係にあり、先行行為の段階で手続的保障が十分に与えられていない等の事情がある場合、例外的に承継が認められる（たぬきの森事件など）。

第2問：公定力と国家賠償請求

【問題】 違法な行政処分によって損害を受けた国民が、その処分の取消判決を得ることなく、直ちに国家賠償請求訴訟を提起することは可能か。行政処分の「公定力」の性質に触れながら論じなさい。

【解答の流れ】

- ・ 公定力とは、処分の効力を争う唯一の救済ルートが取消訴訟等に法定されていること（排他的管轄）を根拠とする。
- ・ 国家賠償請求は処分の効力そのものを否定するものではなく、金銭による損害の填補を求めるにすぎない。したがって公定力は及ばず、事前の取消判決を待たずに国家賠償請求を提起することが可能である。

II. 行政裁量と行政規則

第3問：行政裁量の司法審査（判断過程統制）

【問題】 行政庁の裁量処分に対する司法審査において、裁判所はどのような手法を用いて裁量権の逸脱・濫用を審査するか。「判断過程」に着目した審査について、専門技術的裁量（伊方原発訴訟等）や一般的な裁量（神戸高専剣道実技拒否事件等）の判旨を踏まえて論じなさい。

【解答の流れ】

- ・ 裁判所が自ら実体判断を行うのではなく、行政庁の**判断過程**に不合理がないかを審査する。考慮不尽、他事考慮、評価の明白な不合理といった観点から審査を行う。
- ・ 専門技術的判断においては、依拠した具体的審査基準の合理性と、その基準適合性の調査審議・判断過程に看過しがたい過誤・欠落がないかを審査する。

第4問：行政規則（処分基準）の外部効果と法的拘束力

【問題】 行政内部の規範にすぎない「処分基準」が公にされている場合、これに違反する不利益処分は違法となるか。北海道パチンコ店営業停止事件の判旨を踏まえて論じなさい。

【解答の流れ】

- ・ 処分基準は行政規則であり直接国民を拘束しないが、公にされている場合、平等原則や相手方の信頼保護の要請が働く。
- ・ 特段の合理的な事情がない限り、行政庁は自ら定めた処分基準に拘束され、これと異なる重い処分を行うことは裁量権の逸脱・濫用として違法となる。

III. 附款と瑕疵論

第5問：違法な附款の争い方

【問題】 行政処分が付された「附款」が違法である場合、処分の名あて人は附款部分のみの取消し（一部取消し）を求めることができるか。判例の立場を踏まえて論じなさい。

【解答の流れ】

- ・ **原則：** 処分本体と附款が可分である場合、附款それ自体の取消訴訟を提起できる。
- ・ **限界：** 附款のみを取り消すと処分自体が違法となる場合や、公益上大きな支障が生じる場合には、附款のみの取消しはできず処分全体を争う必要がある。

第6問：無効基準と明白性の緩和（明白性補充要件説）

【問題】 行政処分が無効となる基準である「重大かつ明白な瑕疵」について、明白性の要件が不要とされる（緩和される）のはどのような場合か。課税処分に関する最高裁の立場を理由とともに論じなさい。

【解答の流れ】

- ・ 明白性（外観上一見明白）の要件は、処分の有効性を信頼する第三者や法的安定性の保護のために要求される。
- ・ 課税処分のように一般に第三者の保護を考慮する必要がなく、出訴期間徒過による不利益を甘受させることが著しく不当と認められる例外的な事情がある場合、明白性の要件を欠いても瑕疵の重大性のみで当然に無効となる。

IV. 取消し・撤回

第7問：授益的処分の「撤回」と「職権取消し」

【問題】 相手方に利益を付与する授益的処分について、後発的事情により将来に向かって効力を失わせる「撤回」を行う場合の法的根拠の要否と、原始的瑕疵を理由に「職権取消し」を行う場合の制限（判断基準）について論じなさい。

【解答の流れ】

- ・ **撤回：** 処分を存続させることが公益に適合しない状態が生じた場合、相手方の不利益と公益上の必要性を比較衡量し、公益が上回れば、法律の明文の根拠がなくとも撤回できる（菊田医師事件）。
- ・ **職権取消し：** 取消しによる相手方の不利益と処分を放置する公益上の不利益を比較衡量し、放置することが「公共の福祉の要請に照らし著しく不当」である場合に限り許される（障害厚生年金過誤給付事件）。

V. 行政手続

第8問：適正手続（憲法31条と事前手続の要否）

【問題】 不利益処分を行う際、事前の告知や防御の機会（聴聞など）を与えることは、憲法31条の要請として常に必要とされるか。成田新法事件の判旨を踏まえて論じなさい。

【解答のポイント】

- ・ 憲法31条の法定手続の保障は行政手続にも及ぶが、行政手続は多種多様であるため常に事前手続が必須とはいえない。
- ・ 制限される権利利益の内容・性質・程度と、達成しようとする公益の内容・緊急性等を**総合衡量**して必要性を決定する。

第9問：理由提示（理由付記）の趣旨と程度

【問題】 行政庁が不利益処分等を行う際に義務付けられている「理由の提示（理由付記）」の制度趣旨を述べた上で、判例上、どの程度詳細な理由の記載が求められているか論じなさい。

【解答の流れ】

- ・ **趣旨**： 行政の恣意抑制（慎重・合理性の担保）と、相手方への不服申立便宜の供与。
- ・ **程度**： 単なる条文の引用では足りず、「いかなる事実関係に基づき、いかなる法規を適用して処分がなされたか」を記載自体から了知しうる程度に示す必要がある。処分基準がある場合はその「適用関係」の明示も要する。

第10問：手続的瑕疵と処分の法効果

【問題】 行政処分を行うにあたり、法令で義務付けられた事前手続（聴聞や諮問手続等）に違反があった場合、実体的な処分要件を満たしていても、当該処分は違法として取り消されるべきか。判例の考え方を論じなさい。

【解答の流れ】

- ・ 適正手続の保障という観点から手続の瑕疵のみをもって処分の違法事由となりうるが、判例は結果依存型法理を採用する傾向にある。
- ・ 手続の不備が処分の結果に影響を及ぼす可能性がある場合（異なる判断に到達する可能性がなかったとはいえない場合）に、違法として処分の取消事由となる（個人タクシー事件等）。

第11問：聴聞手続の課題（主宰者の公正性）

【問題】 行政手続法における不利益処分の「聴聞」手続において、手続を指揮する「主宰者」の選任に関し、現行法上、公正性の観点からどのような法的な課題が指摘されているか論じなさい。

【解答の流れ】

- ・ 行政手続法19条は特定の利害関係者の排除を定めているが、当該処分の決定や調査等に密接に関与した「行政庁の職員」が主宰者になることは明文で禁止されていない。
- ・ 中立的な立場で当事者の主張を聴取・評価するという主宰者の役割に照らし、処分決定に関与した者が主宰者となれば、手続の公正さ（審判と訴追の分離）が担保されないおそれがあるという問題が指摘されている。